Datum:	AB: Einstieg Einzelunternehmung	BSGA>
	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Gesellschaftsunternehmung

Einzelunternehmung



OHG
KG

Personengesellschaften

Unternehmens-formen

Kapitalgesellschaften

GmbH
AG

Verzeichnis

Bedeutung

HR



Merkmale

Funktion

Aufbau

. . . . .

Datum:	AB: Einstieg Einzelunternehmung	BSGA >
	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Begriff

Verzeichnis aller Kaufleute in einem Registerbezirk. Es wird vom zuständigen Amtsgericht geführt.



Abteilungen

- Abteilung A (HRA) - alle Einzelunternehmungen und alle Personengesellschaften
- Abteilung B (HRB) – alle Kapitalgesellschaften

Eintragungen

- Firma
- Niederlassungsort
- Unternehmensgegenstand
- Gesellschafter
- Geschäftsführer
- Grund- oder Stammkapital
- Vorstand
- Prokura

Rechtliche Wirkung der HR-Eintragungen

Deklaratorische Wirkung – rechtsbezeugend: Rechtlicher Tatbestand wirkt auch ohne Eintragung ins Handelsregister, diese wird lediglich öffentlich bekannt gegeben.

- Entstehung einer OHG
- Ernennung zum Prokuristen.

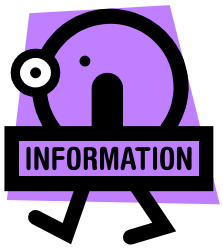
Konstitutive Wirkung – rechtserzeugend: Rechtlicher Tatbestand besteht erst mit der Eintragung ins Handelsregister.

- Entstehung einer GmbH

Öffentlichkeit

- Jedermann kann in das Handelsregister einsehen und gegen Gebühr eine Kopie bekommen.
- Alle Handelsregistereintragungen müssen im Bundesanzeiger, im Handelsblatt und mindestens einer regionalen Tageszeitung veröffentlicht werden.

Datum:	AB: Einstieg Einzelunternehmung	BSGA >
	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	



Informationsblatt

Einzelunternehmung

Im Mittelpunkt der Einzelunternehmung steht ein einzelner Unternehmer. Dieser bringt das Eigenkapital bei der Gründung allein auf, indem er Vermögenswerte (Sach- und Barmittel, Rechte) aus seinem privaten Bereich in das Unternehmen mit einbringt. Sachmittel können Grundstücke, Fahrzeuge oder Einrichtungsgegenstände sein. Bei den Rechtswerten handelt es sich bspw. um Patente[1] oder Wertpapiere.

Die Geschäftsbezeichnung unter der ein Einzelunternehmer seine Unternehmung betreibt, muss mindestens seinen Vornamen und Familiennamen enthalten. Kleingewerbebetreibenden (Nichtkaufleute) ist der Eintrag ins Handelsregister freigestellt. Sofern sie sich eintragen lassen, werden sie zum Kaufmann und unterliegen den Kaufmannsregeln des HGB (Handelsgesetzbuch), das beinhaltet bspw., dass eine Buchführungspflicht besteht. Erreicht das Unternehmen eine bestimmte Größe, dann muss der Einzelunternehmer sogar als Kaufmann (Istkaufmann) im Handelsregister in Abteilung A eingetragen werden. In beiden Fällen schreibt das HGB vor, dass der Firmenname einen Rechtszusatz erhält, nämlich „eingetragener Kaufmann“ (= e.K. oder *e. Kfm.*) oder „eingetragene Kauffrau“ (= e.Kfr.). So wird bspw. die Einzelunternehmung „Janina Lopaz“ durch die Eintragung im Handelsregister zu „Janina Lopaz e.Kfr.“.

Firma nennt man den Namen, unter dem ein eingetragener Kaufmann seine Unternehmung betreibt. Im Gegensatz zur Geschäftsführung von Nichtkaufleuten muss diese nicht mehr den Namen des Unternehmers enthalten. „Janina Lopaz e.Kfr. könnte ihre Firma auch bspw. „Weser-Logistik e.Kfr.“ nennen.

Der Einzelunternehmer haftet für die Verbindlichkeiten seiner Unternehmung grundsätzlich allein, persönlich und unbeschränkt. Unter der unbeschränkten Haftung des Einzelunternehmers wird verstanden, dass der Einzelunternehmer nicht nur mit dem Teil seines Vermögens haftet, dem er in den Betrieb eingebracht hat, sondern auch mit seinem gesamten Privatvermögen.

Da der der Einzelunternehmer alleiniger Eigentümer seines Unternehmens ist, hat er auch die alleinige Entscheidungsgewalt. Diese umfasst einerseits die Geschäftsführung, also das Recht und die Pflicht, das Unternehmen im Inneren zu führen, anderseits die Vertretung des Unternehmens nach außen, also das Recht, Dritten (Kunden. Lieferanten etc.) gegenüber Willenserklärungen abzugeben.

Dem Einzelunternehmen steht der Gewinn alleine zu, er hat aber auch den Verlust allein zu tragen.

[1] Ein Patent ist ein hoheitlich erteiltes gewerbliches Schutzrecht für eine Erfindung.

Datum:	AB: Einstieg Einzelunternehmung	BSGA >
	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	



Arbeitsauftrag:

Ergänzen Sie die Merkmale der Einzelunternehmung in der Tabelle.
Hinweis: Nutzen Sie das Informationsmaterial.

Tabellarische Übersicht zur Einzelunternehmung:

Merkmale	Einzelunternehmen
Eintragung im Handelsregister (Abteilung)	
Firma	
Mindestgründungskapital	
Bezeichnung der Einzelunternehmers	
Geschäftsführung	
Vertretung	
Haftung	
Rechtspersönlichkeit der Firma	
Gewinnbeteiligung	
Verlustbeteiligung	
Organe	

AB Unternehmensformen

Merkmale	OHG	KG	GmbH	AG
Art der Gesellschafts-unternehmung				
Rechtspersönlichkeit				
Vertrag				
Mindestpersonenzahl bei Gründung				
Mindestgründungs-kapital				
Bezeichnung der Gesellschafter				
Gesellschaftsorgane				
Geschäftsführung und Vertretung				
Haftung				

Merkmale	OHG	KG	GmbH	AG
Gewinnbeteiligung				
Verlustbeteiligung				
Auflösungsgründe				
Vorteile				
Nachteile				

Aufgabe

Bilden Sie Gruppen mit mindestens 4 Mitgliedern. Entscheiden Sie sich in Ihrer Gruppe begründet, wer welche Unternehmensform bearbeiten soll! Halten Sie schriftlich fest, wer für welche Unternehmensform zuständig ist.

Sie können bei Ihrer Entscheidung auf die folgenden 4 Unternehmensformen zurückgreifen, wobei es bei Ihnen liegt, welche Unternehmensform Sie wählen:

1. OHG
2. KG
3. GmbH
4. AG

Für jede der oben genannten 4 Unternehmensformen werden umfangreiche Lernunterlagen bereitgestellt. Diese sind in drei Niveaustufen erstellt worden. Entscheiden Sie sich bewusst für eine der drei Niveaustufen. Wechseln Sie nicht zwischen den Niveaustufen hin und her. Bleiben Sie bei Ihrer Entscheidung und bearbeiten Sie die gewählte Niveaustufe komplett.

Der Ablauf eines Gruppenpuzzle besteht aus 4 Schritten:

- *Schritt 1:*
  Aus allen Stammgruppen in der Klasse setzen sich die Gruppenmitglieder zusammen, welche sich für die gleiche Unternehmensform entschieden haben. In den so entstandenen Expertengruppen bearbeitet jeder seine individuell ausgewählten Lernunterlagen. Ungereimtheiten werden geklärt und die Antworten zu den Fragen schriftlich festgehalten.

- *Schritt 2:*
  Nach individueller Bearbeitung setzt sich die Expertengruppe wieder zusammen, klärt Ungereimtheiten, diskutiert die wesentlichen Inhalte Ihrer Unternehmensform und hält ihre Ergebnisse in der Tabelle der Unternehmensformen fest.

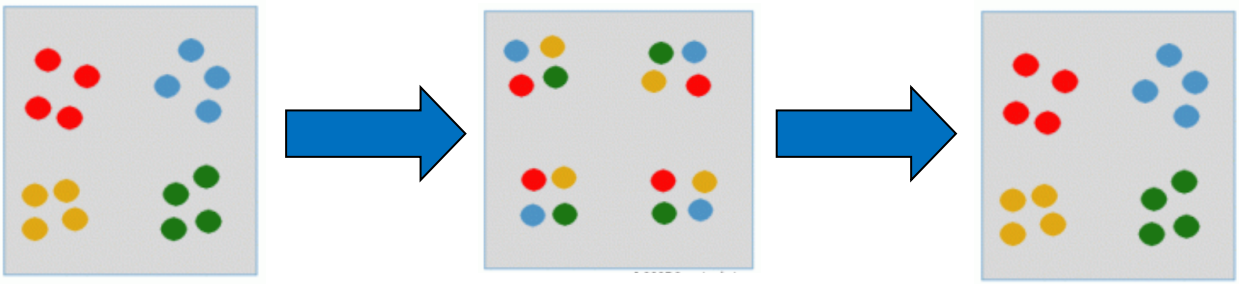
- *Schritt 3:*
  Jetzt setzen sich die Stammgruppen wieder zusammen. Jeder Experte trägt nacheinander seine Ergebnisse vor und es werden Verständnisfragen geklärt. Anschließend ergänzen alle Gruppenmitglieder die noch offenen Unternehmensformen in ihrer Tabelle.

Zielsetzung durch die Bearbeitung des Gruppenpuzzle:

1. Jedes Gruppenmitglied hat Expertenwissen zu einer Unternehmensform erworben und trägt auf diesem Wege dazu bei, die wesentlichen Merkmale der Unternehmensformen strukturiert zu erfassen.
2. Durch die schriftlichen Zusammenfassungen der einzelnen Experten hat jedes Gruppenmitglied eine eigene Übersicht der unterschiedlichen Unternehmensformen, die für anschließende Problemlösungen herangezogen werden kann.

Wann ist das Ziel erreicht?

Wenn per Zufallsprinzip ausgewählte Schüler/innen aus den jeweiligen Stammgruppen, eine *beliebige* Unternehmensform mit ihren wesentlichen Merkmalen erklären können. D. h. es muss es jeder in der Lage sein, jede Unternehmensform erklären zu können, auch wenn er kein Experte dafür war.



Datum:	ÜA IV: Personen- und Kapitalgesellschaft	BSGA>
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Bei der Wahl der richtigen Rechtsform für das Unternehmen sollte man die verschiedenen charakteristischen Merkmale der einzelnen Unternehmensformen beachten. Folgende Fragen helfen dabei:

- Soll das Unternehmen alleine oder mit anderen Personen gegründet werden?
- Welche Haftungsverhältnisse gibt es?
- In welcher Höhe fallen Gründungskosten an?
- In welcher Art und Weise soll das Unternehmen geleitet werden?
- In welcher Art und Weise wird das Unternehmen finanziert?
- Wie hoch ist die steuerliche Belastung der Unternehmensform?
- Wie erfolgt die Gewinn- oder Verlustverteilung?
- Passen die Rechtsform des Unternehmens und die unternehmerische Tätigkeit zusammen?
- In welcher Art und Weise gibt es für die Rechnungslegung gesetzliche Vorschriften?

Aber selbst wenn die Wahl der Unternehmensform aktuell optimal ist, muss sie immer wieder überprüft und eventuell angepasst werden, weil zum Beispiel das Unternehmen wächst, das Haftungsrisiko und/oder die Marktsituation sich verändern.

Die Unternehmensform ist die rechtliche Verfassung (Rechtsform) des Unternehmens. Durch sie wird die Rechtsbeziehung des Unternehmens im Innen- und Außenverhältnis geregelt.

Die Entscheidung für eine Unternehmensform hängt grundlegend von der Betriebsgröße, der Möglichkeit der Kapitalbeschaffung, der Haftung der Unternehmer und von steuerlichen Überlegungen ab.

Das Einzelunternehmen wird von einer Person, dem Unternehmer, gegründet.
Ein Gesellschaftsuntemehmen wird in aller Regel durch Vertrag von zwei oder mehr Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks gegründet. Die Gründe, die im Wirtschaftsleben zur Bildung einer Gesellschaft führen, sind vielfältig:

a) Erhöhung des Eigenkapitals,
b) Ergänzung der Arbeitskraft und Verteilung der Arbeitslast,
c) Ausschaltung der gegenseitigen Konkurrenz,
d) Verteilung des Unternehmerrisikos,
e) Begrenzung der Haftung auf das Gesellschaftsvermögen,
f) Erhöhung der Kreditwürdigkeit durch Erweiterung der Haftung,
g) steuerliche Vorteile,
h) persönliche Gründe (Alter, Krankheit, Erbfall).

Wenn die Gesellschafter den Gläubigern persönlich haften, spricht man von einer Personengesellschaft.
Wenn nur das Gesellschaftsvermögen der juristischen Person den Gläubigern persönlich haftet, spricht man von einer Kapitalgesellschaft.

Haftung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Gesellschafter bzw. die Gesellschaft Außenstehenden (Dritten) gegenüber für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft mit ihrem Vermögen einstehen müssen.
Als typische Personengesellschaft gilt die Offene Handelsgesellschaft (OHG), als typische Kapitalgesellschaft die Aktiengesellschaft (AG).

Die Anmeldung eines neuen Unternehmens muss bei unterschiedlichen Institutionen erfolgen. Dazu gehören u.a.:

- Gewerbeamt,
- Finanzamt,
- IHK,
- Berufsgenossenschaft,

- Handelsregister,
- etc…

Im Einzelnen ergeben sich folgende weitere Unterschiede:

Merkmale	Personengesellschaft	Kapitalgesellschaft
Rechtspersönlichkeit	natürliche Person	juristische Person
Gesellschaftsvermögen	Gesamthandvermögen der Gesellschafter	eigenes Vermögen der juristischen Person
Haftung	Gesellschaftsvermögen und Privatvermögen der Gesellschafter	Gesellschaftsvermögen
Geschäftsführungsbefugnis (innen)/ Vertretungsmacht (außen)	in der Regel durch Gesellschafter	in der Regel besondere Leitungsorgane
Bestehen des Unternehmens	grundsätzlich vom Gesellschafterbestand abhängig	grundsätzlich vom Gesellschafterbestand unabhängig
Besteuerung des Gewinns	einkommensteuerpflichtig	körperschaftsteuerpflichtig

Nicht bei allen Gesellschaftsformen treten diese Unterschiede eindeutig hervor. Es gibt Kapitalgesellschaften mit Merkmalen der Personengesellschaften (KGaA) und umgekehrt (GmbH & Co. KG).

Datum:	ÜA IV: Personen- und Kapitalgesellschaft	BSGA>
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Arbeitsauftrag

1. Welche Aussage zu den Personengesellschaften ist richtig?
   a) Einzelunternehmen zählen zu den Personengesellschaften.
   b) Personengesellschaften sind ein Zusammenschluss von mindestens zwei Personen, wobei es sich um natürliche und/oder juristische Personen handeln kann.
   c) Nur natürliche Personen können Gesellschafter einer Personengesellschaft sein.
   d) Personengesellschaften werden in Abteilung B des Handelsregisters eingetragen.
   e) Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist keine Personengesellschaft.

2. Welche Aussage trifft auf die Kapitalgesellschaften zu?
   a) Kapitalgesellschaften besitzen keine eigene Rechtspersönlichkeit.
   b) Die Gesellschafter von Kapitalgesellschaften sind immer auch gleichzeitig deren Geschäftsführer.
   c) Alle Kapitalgesellschaften sind juristische Personen des öffentlichen Rechts.
   d) Kapitalgesellschaften haben keine persönlich haftenden Gesellschafter.
   e) Kapitalgesellschaften benötigen ein gesetzlich vorgeschriebenes Mindestfremdkapital.

3. Welche der folgenden Unternehmen sind Personengesellschaften?
   a) Schaeffler KG
   b) Robert Bosch GmbH
   c) Henkel AG & Co. KGaA
   d) Verlag C. H. Beck oHG
   e) Alfred Ritter GmbH & Co. KG
   f) Stahlwaren Schwarzenegger e. K.
   g) Siemens Aktiengesellschaft
   h) h) DATEV eG

4. Welche der folgenden Vorteile treffen auf Personengesellschaften, welche auf Kapitalgesellschaften zu?

Sachverhalt	Personengesellschaften	Kapitalgesellschaften
a) Die Gesellschafter haften nicht mit ihrem Privatvermögen für die Verbindlichkeiten der Unternehmung.		
b) Es ist kein gesetzlich vorgeschriebenes Mindestkapital erforderlich.		
c) Aufgrund der Rechtsform muss kein Aufsichtsrat mit Arbeitnehmervertretern gebildet werden. (Vorteil aus Sicht der Arbeitgeber.)		
d) Die fehlende Haftungseinschränkung erhöht die Kreditwürdigkeit.		
e) Die rechtsformspezifischen Gründungsformalitäten sind weniger aufwändig.		

Datum:	Checkliste OHG	BSGA
	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Checkliste „ Offene Handelsgesellschaft“
→ Schätzen Sie sich selbst ein,
indem Sie entscheiden, welche Kenntnisse bei Ihnen zu den einzelnen Inhalten der OHG bereits vorhanden sind und inwieweit Sie strukturiert arbeiten.
→ Setzen Sie zu den vorgegebenen Kompetenzen ein Kreuz.
→ Wählen Sie die Lernaufgabe aus, die Ihrem Ergebnis am nächsten liegt.



Nr.	Ich kann……	
1.	erklären, was unter einer Firma zu verstehen ist und auf eine OHG anwenden	
2.	die Gründungsvoraussetzungen für eine OHG darlegen	
3.	Geschäftsführung und Vertretung unterscheiden	
4.	die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnisse der Gesellschafter einer OHG erläutern und fallbezogen anwenden	
5.	die gesetzliche Regelung bzgl. der Gewinnverteilung erläutern	
6.	anhand eines Beispiels eine Gewinnverteilung vornehmen	
7.	eine Verlustverteilung im Rahmen einer OHG durchführen	
8.	den Begriff der „Haftung“ erklären	
9.	unbeschränkte, unmittelbare und solidarische Haftung unterscheiden und diese Grundsätze fallbezogen anwenden	
10.	Gründe für die Auflösung einer OHG benennen sowie mögliche Auswirkungen darlegen	
11.	begründen, weshalb diese Rechtsform für eine Unternehmung selten gewählt wird	
	Auswertung: ∑Kreuze = Lernaufgabe	

Datum:	AB: OHG	BSGA >
	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Die Firma ist der im Handelsregister eingetragene Name, unter dem ein Kaufmann/eine Gesellschaft die Handelsgeschäfte führt. Zwingend vorgeschrieben ist ein Zusatz, der die Rechtsform deutlich macht. Für die „offene Handelsgesellschaft“ kann eine allgemein verständliche Abkürzung, insbesondere „OHG“ verwendet werden.

Geben Sie den vollständigen Namen Ihres Ausbildungsunternehmens an und prüfen Sie, ob die Rechtsform der „offenen Handelsgesellschaft“ zutrifft.

……

……..

Arbeitsauftrag:

1. Arbeiten Sie sorgfältig den Informationstext zur „offenen Handelsgesellschaft“ durch. Schreiben Sie ggf. fremde Begriffe heraus und klären Sie diese. Nutzen Sie ggf. dafür die Metaplanwand (rosa Karten für Begriffe, grüne für Erklärungen) oder einen Partner.

I n f o r m a t i o n

Die offene Handelsgesellschaft ist die vertragliche Vereinigung von zwei oder mehreren Personen zum Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma mit unbeschränkter Haftung aller Gesellschafter.

Die Errichtung der OHG setzt den Abschluss eines Gesellschaftsvertrages zwischen den Gesellschaftern voraus (HGB §105ff).Dieser kann formfrei sein, jedoch ist die Schriftform üblich. Eine Beurkundung durch einen Notar ist dann vorgeschrieben, wenn ein Gesellschafter ein Grundstück als Einlage einbringt. Der Gesellschaftsvertrag führt die Rechte und Pflichten der Gesellschafter auf. Die Gesellschaft muss ins Handelsregister (HR) eingetragen werden. Die Anmeldung muss u.a. jeden Gesellschafter enthalten, die Firma und die Vertretungsmacht der Gesellschafter. Im Innenverhältnis bestimmt der Gesellschaftsvertrag den Beginn, im Außenverhältnis beginnt die Gesellschaft, sobald ein Gesellschafter Geschäfte im Namen der OHG beginnt, spätestens mit Eintrag ins HR. Gesellschafter können natürliche und/oder juristische Personen sein.

Jeder Gesellschafter ist zur Leistung der Kapitaleinlage verpflichtet, diese ist im Gesellschaftsvertrag festgelegt. Sie kann bar, in Sach- oder Rechtswerten (z.B. Grundstücke, Maschinen, Wertpapiere, Patente) erfolgen. Eine Mindesthöhe ist nicht vorgeschrieben. Obwohl die Kapitalanteile der Gesellschafter getrennt gebucht werden (Kapitalkonto), erlischt das persönliche Eigentum des Gesellschafters und wird gemeinschaftliches Vermögen der Gesellschafter (Gesamthandvermögen). Ein einzelner Gesellschafter kann über seinen Kapitalanteil nicht mehr verfügen, Grundstücke werden im Grundbuch auf die OHG eingetragen.

Jeder Gesellschafter hat die Pflicht, die Geschäfte der Gesellschaft zu führen und Dienste persönlich zu leisten. Er ist allein zur Geschäftsführung berechtigt, er kann im Innenverhältnis alle Handlungen vornehmen, die der Betrieb des Handelsgewerbes gewöhnlich mit sich bringt, (HGB § 114 ff) Für außergewöhnliche Geschäfte ist der Gesamtbeschluss aller Gesellschafter erforderlich, z.B. Grundstückskauf, -verkauf oder Einrichtung einer Niederlassung. Bei grober Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur Geschäftsführung kann diese durch gerichtliche Entscheidung entzogen werden. Der Umfang der Vertretungsmacht gegenüber Dritten (Außenstehenden) kann nicht eingeschränkt werden. Abweichende vertragliche Regelungen (im Innenverhältnis) sind möglich, müssen aber im HR aufgeführt werden, z.B. Ausschluss eines Gesellschafters von der Vertretung, eine gemeinschaftliche Vertretungsregelung oder Beschränkung auf eine Niederlassung.

Ohne Einwilligung der anderen Gesellschafter darf ein Gesellschafter sich weder als persönlich haftender Gesellschafter einer anderen OHG beteiligen, noch in der Branche der OHG Geschäfte auf

eigene Rechnung tätigen (Wettbewerbsenthaltung/-verbot), sonst macht er sich schadensersatzpflichtig.

Jeder Gesellschafter ist berechtigt, bis zu 4 % seines zu Beginn des Geschäftsjahres vorhandenen Kapitalanteils zu entnehmen, selbst dann, wenn die OHG Verluste hatte. Darüber hinaus gehende Entnahmen sind nur mit Zustimmung der anderen Gesellschafter zulässig.

Für die Verbindlichkeiten der OHG haften alle Gesellschafter persönlich als Gesamtschuldner und die OHG mit dem Gesellschaftsvermögen. Der Gesellschafter haftet nicht nur mit seinem Anteil am Geschäftsvermögen, sondern auch mit seinem gesamten Privatvermögen (unbeschränkt Haftung). Eine entgegenstehende Vereinbarung ist Dritten gegenüber unwirksam, d.h. eine vertragliche Vereinbarung der Gesellschafter untereinander, z.B. eine Haftungsbeschränkung eines Gesellschafters auf die Kapitaleinlage wäre nur im Innenverhältnis gültig. Jeder Gläubiger kann direkt von jedem beliebigen Gesellschafter die Befriedigung seiner Ansprüche verlangen (unmittelbar Haftung). Der Gläubiger kann nach Belieben von jedem Gesellschafter die Schuld ganz oder zu einem Teil fordern (solidarische Haftung). Ein Gesellschafter kann nicht verlangen, dass der Gläubiger außer ihm auch die anderen Gesellschafter verklagt. Hat ein Gesellschafter die Forderungen der Gläubiger befriedigt, hat er allerdings gegenüber seinen Mitgesellschaftern einen Ausgleichsanspruch. Ein Gesellschafter, der in eine OHG eintritt, haftet auch für die Schulden der OHG, die bereits vor seinem Eintritt bestehen, eine Haftungsbeschränkung ist nur im Innenverhältnis möglich. Ein Gesellschafter, der aus einer OHG ausscheidet, haftet noch 5 Jahre für die bei seinem Austritt vorhandenen Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Eine OHG kann aufgelöst werden durch den Beschluss der Gesellschafter oder nach Ablauf der Zeit, für die sie eingegangen worden ist sowie im Zuge eines Insolvenzverfahrens oder durch gerichtliche Entscheidung. Wird die Gesellschaft aufgelöst, so ist der Liquidationserlös, der nach Abzug der Schulden übrig bleibt, im Verhältnis der Kapitalanteile zu verteilen.
Jeder Gesellschafter ist berechtigt, den Gesellschaftsvertrag zum Schluss eines Geschäftsjahres mit einer Frist von 6 Monaten zu kündigen. Ist im Gesellschaftsvertrag nichts anderes vereinbar, führt das Ausscheiden eines Gesellschafters nicht zur Auflösung der OHG.

2. Jede Rechtsform lässt sich anhand verschiedener Kriterien beschreiben und vergleichen. Benennen Sie die Unterscheidungskriterien, zu denen Sie Informationen im Text bearbeitet haben und fassen Sie diese mit eigenen Worten zusammen. Visualisieren Sie ihre Arbeitsergebnisse in einer für Sie geeigneten Form (Übersicht, Schaubild, Mind-map o.ä.)

   Unterscheidungskriterien, zu denen sich Aussagen im Informationstext befinden:

   →

   →

   →

   →

   →

   →

Platz für Visualisierung 

3. Ingo Adler, Paul Bär und Gerd Canari sind seit ihrer Ausbildungszeit 2000 zum Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung eng befreundet. Alle drei sind finanziell gut aufgestellt. Gerd Canari als Segelliebhaber hat eine teure Yacht. Ingo Adler verfügt neben seiner Landhausvilla über Wertpapiere in beachtlicher Höhe und Paul Bär hat kürzlich ein Mietshaus in bester Lage geerbt. Sie überlegen, sich gemeinsam selbstständig zu machen und wollen ein eigenes Speditionsunternehmen gründen, in dem sich alle drei gleichermaßen einbringen und sowohl die Verantwortung als auch das Risiko gemeinsam tragen.

3.1. Den Dreien schwebt die Rechtsform der OHG vor. Begründe anhand des Textes, woran dies erkennbar ist.

3.2 Geben Sie zwei Beispiele für eine zulässige Bezeichnung der gemeinsamen Firma.

Beispiel 1: ……

Beispiel 2: ……

3.3 Verdeutliche anhand der Haftungsregelungen der OHG, inwieweit der Vorschlag, eine OHG zu gründen für die drei Gesellschafter zunächst unproblematisch ist.

4. Tragen Sie in die ( ) ein, ob die Aussage zur OHG richtig (r) oder falsch (f) ist, korrigieren Sie ggf. falsche Antworten:

Eine OHG kann auch von einer Person gegründet werden. ( )
Korrektur:

Gesellschafter einer OHG können nur natürliche Personen sein. ( )
Korrektur:

Gesellschafter Adler kauft im Namen der OHG einen PKW, obwohl sie noch nicht im HR eingetragen ist. Der Kaufvertrag ist trotzdem gültig. ( )
Korrektur:

Die Gesellschafter einer OHG müssen eine gleich hohe Mindesteinlage leisten. ( )
Korrektur:

Gesellschafter Bär ist privat in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Er kann unverzüglich die Hälfte seiner Kapitaleinlage entnehmen. ( )
Korrektur:

Gesellschafter Adler und Bär möchten das Nebengrundstück kaufen und dort eine Lagehalle bauen. Gesellschafter Canari ist dagegen. Adler und Bär können den Kauf trotzdem gemeinsam durchführen. ( )
Korrektur:

Gesellschafter Adler kündigt dem Disponenten Müller ohne Absprache mit den anderen Gesellschaftern. ( )
Korrektur:

5. Lesen Sie die beigefügten §§ aus dem HGB bezüglich der Gewinn- und Verlustverteilung und fassen Sie beide mit eigenen Worten zusammen:

§ 120

(1) Am Schlusse jedes Geschäftsjahrs wird auf Grund der Bilanz der Gewinn oder der Verlust des Jahres ermittelt und für jeden Gesellschafter sein Anteil daran berechnet.

(2) Der einem Gesellschafter zukommende Gewinn wird dem Kapitalanteile des Gesellschafters zugeschrieben; der auf einen Gesellschafter entfallende Verlust sowie das während des Geschäftsjahrs auf den Kapitalanteil entnommene Geld wird davon abgeschrieben.

§ 121

(1) Von dem Jahresgewinne gebührt jedem Gesellschafter zunächst ein Anteil in Höhe von vier vom Hundert seines Kapitalanteils. Reicht der Jahresgewinn hierzu nicht aus, so bestimmen sich die Anteile nach einem entsprechend niedrigeren Satze.

……

(3) Derjenige Teil des Jahresgewinns, welcher die nach den Absätzen 1 und 2 zu berechnenden Gewinnanteile übersteigt, sowie der Verlust eines Geschäftsjahrs wird unter die Gesellschafter nach Köpfen verteilt.

<u>Gewinnverteilung:</u>

<u>Verlustverteilung:</u>

6. Der Jahresgewinn der OHG in Höhe von 468.000,00 EUR soll nach den gesetzlichen Bestimmungen des HGB verteilt werden. Es sind drei Gesellschafter vorhanden:

   Gesellschafter Adler, Kapitaleinlage 150.000,00 EUR
   Gesellschafter Bär, Kapitaleinlage 75.000,00 EUR und
   Gesellschafter Canari, Kapitaleinlage 225.000,00 EUR

6.1 Berechnen Sie den Gesamtgewinn für jeden Gesellschafter und stellen Sie dar, wie sich die Kapitalkonten verändern.

Berechnung:

Gesellschafter					**Kapitalkonto neu**

6.2 Begründen Sie, weshalb lt. gesetzlicher Regelung der Gewinn nach der Kapitaleinlage und den Köpfen verteilt wird.

6.3 Im nächsten Jahr hat die OHG einen Verlust in Höhe von 60.000,00 EUR vorzuweisen. Stellen Sie dar, wie dieser verteilt werden müsste und zeigen Sie die Auswirkung bzgl. der Kapitalkonten auf.

Verteilung:

Gesellschafter			**Kapitalkonto neu**

6.4. Gesellschafter Bär ist mit dieser Verlustverteilung unzufrieden. Er bemängelt, dass ihn diese Regelung am härtesten betrifft, da er die geringste Kapitaleinlage hat, dies sei ungerecht.
Nehmen Sie hierzu Stellung.

Stellungnahme:

6.5 Am Anfang des nächsten Jahres benötigt Gesellschafter Bär für private Anschaffungen 10.000,00 EUR. Er möchte diese Summe als Privatentnahme aus der der OHG entnehmen.
Prüfen Sie, inwieweit dies möglich ist.

7. Gesellschafter Adler kauft im Namen der OHG einen gebrauchten LKW für 75.000,00 EUR beim Gebrauchthändler Truck e.K. Aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten kann die OHG die Rechnung nicht bezahlen. Herr Truck wendet sich direkt an Gesellschafter Canari und fordert von ihm den Kaufpreis, denn dieser gilt als der Gesellschafter mit dem größten Vermögen. Canari verweigert Truck die Zahlung mit dem Hinweis, er müsse sich an denjenigen Gesellschafter wenden, mit dem der Kaufvertrag geschlossen wurde.
Prüfen Sie die rechtliche Lage.

8. Die Auflösung einer OHG kann unterschiedliche Gründe haben. Sie können gesetzlicher (g), persönlicher (p) oder sachlicher (s) Art sein.
Geben Sie in der Klammer die Art des Auflösungsgrundes an.

Die OHG hat dauerhaft eine schlechte Ertraglage. ( )

Gegen die OHG wird ein Insolvenzverfahren eröffnet. ( )

Ein Gesellschafter möchte die OHG verlassen. ( )

Gesellschafter beschließen einen Rechtsformwechsel ( )

9. Von den über drei Millionen Unternehmen in Deutschland haben nur wenige die Rechtsform einer OHG, dies gilt auch für den Bereich Spedition und Logistik.
Tauschen Sie sich mit einer/m MitschülerIn darüber aus. Finden Sie mögliche Vorteile und Nachteile und vervollständigen Sie die Tabelle.

V o r t e i l e	N a c h t e i l e

Datum:	ÜA V: OHG	BSGA >
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Arbeitsauftrag

1. Mit welchem Akt entsteht eine OHG im Innenverhältnis?

2. Mit welchem Akt entsteht eine OHG im Außenverhältnis spätestens?

3. In welche Abteilung des Handelsregisters wird eine OHG eingetragen?

4. Wie ist die Haftung der Gesellschafter einer OHG gesetzlich geregelt?

5. Wie ist die Gewinnverteilung bei einer OHG gesetzlich geregelt?

6. Nennen Sie drei Gründe, die zur Auflösung einer OHG führen können.

7. Führen Sie zwei Vorteile an, die eine OHG gegenüber einer GmbH aufweist.

8. Welche Aussage zur OHG ist richtig?
   a) Eine OHG ist eine Kapitalgesellschaft.
   b) Eine OHG ist eine juristische Person des privaten Rechts.
   c) Eine OHG zählt zu den Personengesellschaften.
   d) Eine OHG ist ein Kannkaufmann.
   e) Eine OHG ist eine Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit.

9. Welche Aussage zur Gründung einer OHG ist richtig?
   a) Für die Gründung einer OHG genügt ein formloser Gesellschaftsvertrag.
   b) Für die Gründung einer OHG muss ein notariell beurkundeter Gesellschaftsvertrag vorliegen.
   c) Die Gründung einer OHG bedarf eines öffentlich beglaubigten Gesellschaftsvertrages.
   d) Eine Eintragung der OHG ins Handelsregister ist nicht erforderlich.
   e) Für die Gründung einer OHG genügt ein Gesellschafter.

10. Welche Aussage zur Geschäftsführung trifft auf die OHG zu?
    a) Die OHG benötigt einen geschäftsführenden Vorstand.
    b) Eine OHG kann nur einen Geschäftsführer haben.
    c) Die Gesellschafter einer OHG können nicht gleichzeitig auch deren Geschäftsführer sein.
    d) In einer OHG sind grundsätzlich alle Gesellschafter zur Geschäftsführung berechtigt und verpflichtet.
    e) Eine Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis durch den Gesellschaftsvertrag ist nicht möglich.

11. Welche Aussage zur Vertretungsbefugnis trifft nicht auf die OHG zu?
    a) Die Vertretungsbefugnis der Gesellschafter umfasst alle gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäfte und Rechtshandlungen.
    b) Zu einer rechtswirksamen Willenserklärung im Namen der Firma gegenüber Dritten ist grundsätzlich die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich.
    c) Die Vertretungsbefugnis der Gesellschafter umfasst auch die Veräußerung und Belastung von Grundstücken sowie die Erteilung und den Widerruf einer Prokura.
    d) Eine Beschränkung des Umfanges der Vertretungsmacht ist Dritten gegenüber unwirksam.
    e) Die Willenserklärung eines Gesellschafters im Namen der Firma ist im Außenverhältnis auch dann rechtswirksam, wenn die anderen Gesellschafter darüber nicht informiert wurden.

Datum:	ÜA V: OHG	BSGA >
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

12. Welche Aussage zur Haftung der Gesellschafter einer OHG ist falsch?
    a) Die Gesellschafter einer OHG haften gesamtschuldnerisch für die Verbindlichkeiten des Unternehmens.
    b) Die Gesellschafter einer OHG haften auch mit ihrem Privatvermögen für die Verbindlichkeiten des Unternehmens.
    c) Die Gesellschafter einer OHG haften nur mit ihrer Kapitaleinlage.
    d) Gläubiger können sich unmittelbar an einen Gesellschafter der OHG wenden, um von ihm die Begleichung der Schuld zu verlangen.
    e) Die Haftung der Gesellschafter für die Verbindlichkeiten der OHG ist der Höhe nach nicht begrenzt.

13. Hans Hupe, Franz Faust und Peter Pelzig gründen eine Unternehmung unter der Firma „HFP Spedition OHG“. Alle drei leisten jeweils eine Kapitaleinlage von 100.000 €. Der Gesellschaftsvertrag wird am 20. März geschlossen, der Geschäftsbetrieb am nächsten Tag aufgenommen. Die Firma wird aber erst am 3. Mai ins Handelsregister eingetragen. Im Hinblick auf die Geschäftsführung und Vertretung wird keine vom Gesetz abweichende Regelung getroffen.
    a) Ist das Unternehmen am 20. März eine OHG?
    b) Am 18. Mai bestellt Hans Hupe Kopierpapier zum Drucken der Speditionsaufträge, ohne die anderen beiden Gesellschafter zu informieren. Konnte Hans Hupe für die OHG diese Geschäfte rechtswirksam abschließen?
    c) Franz Faust hat für die OHG einen Darlehensvertrag über einen ungewöhnlich hohen Betrag zur Finanzierung eines geplanten Erweiterungsbaus des Lagers abgeschlossen, ohne die beiden Mitgesellschafter zu fragen. Als Peter Pelzig und Hans Hupe von dem Rechtsgeschäft erfahren, stellen sie fest, dass die Konditionen äußerst ungünstig sind. Hätte Franz Faust vor Vertragsabschluss die anderen Gesellschafter fragen müssen?
    d) Ist der Darlehensvertrag rechtswirksam?
    e) Die drei Gesellschafter nehmen eine Klausel in den Gesellschaftsvertrag auf, wonach bei Einkaufs- und Kreditgeschäften ab einer Höhe von jeweils 20.000,00 € künftig die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich ist. Trotzdem kauft Hans Hupe für 25.000,00 € einen Gabelstapler für die OHG, ohne die Zustimmung der übrigen Gesellschafter einzuholen. Wie ist die Rechtslage?
    f) Hans Hupe hat mit Einverständnis der übrigen Gesellschafter bei einem LKW-Hersteller einen neuen Lieferwagen gekauft. Da Hans Hupe sich gerade in Urlaub befindet, verlangt der Hersteller die Zahlung des vollen Kaufpreises nun von Franz Faust, ohne sich vorher an die OHG zu wenden. Kann Franz Faust die Zahlung ganz oder teilweise verweigern?
    g) In diesem Geschäftsjahr wird ein Gewinn in Höhe von 120.000 € erzielt. Im Gesellschaftsvertrag steht die gesetzliche Regelung zur Gewinnverteilung. Welchen Gewinnanteil erhält jeder Gesellschafter?
    h) In Folge einer sehr schlechten Auftragslage wird ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der HFP Spedition OHG eröffnet. Müssen die Gesellschafter um ihr Privatvermögen bangen, wenn das Gesellschaftsvermögen nicht mehr zur Begleichung der Schulden ausreicht?

Datum:	Checkliste KG	BSGA>
	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Checkliste „Kommanditgesellschaft“
→ Schätzen Sie sich selbst ein,
indem Sie entscheiden, welche Kenntnisse bei Ihnen zu den einzelnen Inhalten der KG bereits vorhanden sind und inwieweit Sie strukturiert arbeiten.
→ Setzen Sie zu den vorgegebenen Kompetenzen ein Kreuz.



Nr.	Ich kann……	
1.	erklären, was unter einer Firma zu verstehen ist und auf eine KG anwenden	
2.	die Gründungsvoraussetzungen für eine KG darlegen	
3.	Geschäftsführung und Vertretung unterscheiden	
4.	die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnisse der Gesellschafter einer KG erläutern und fallbezogen anwenden	
8.	den Begriff der „Haftung“ erklären	
9.	unbeschränkte, unmittelbare und solidarische Haftung unterscheiden und diese Grundsätze fallbezogen anwenden	
3.	die Regelungen der vorgenannten Punkte jeweils auf den Komplementär bzw. den Kommanditist anwenden	
5.	die gesetzliche Regelung bzgl. der Gewinnverteilung erläutern	
6.	anhand eines Beispiels eine Gewinnverteilung vornehmen	
7.	eine Verlustverteilung im Rahmen einer KG durchführen	
10.	Gründe für die Auflösung einer KG benennen sowie mögliche Auswirkungen darlegen	
11.	begründen, weshalb diese Rechtsform für eine Unternehmung eher selten gewählt wird	
	Auswertung: ∑Kreuze = Lernaufgabe	

Datum:	AB: KG	BSGA >
	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Ausgangssituation

Die Klasse …. hat Abschlussfeier. Die Prüfung zum Kaufmann/zur Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen ist geschafft. Alles sind gut gelaunt und die meisten freuen sich auf eine erfolgreiche nehmen sich fest vor, sich nicht aus den Augen zu verlieren.

Martin und Christian haben ihre Ausbildung in kleinen Speditionsunternehmen gemacht und stöhnen über die Überstunden und berichten über die vielversprechende Auftragslage im Bereich der Tankcontainerbeförderung.

Martin:



Mensch, das können wir doch auch. Mein Chef fährt n Porsche Cayenne und ich mach die Arbeit. Irgendwas stimmt da doch nicht.

Ja, hast Recht. Ich weiß aber nicht so recht. Das ist bestimmt auch nicht so ohne, so´n Unternehmen zu führen.

Christian



Ach, gerade für dich wär das n Klacks. Deine Eltern haben doch jede Menge Kohle. Ich müsste meinen Bausparvertrag verkaufen. Naja n bisschen hab ich noch was von meiner Oma.

Ja, aber im Gegensatz zu dir hätte ich keine Lust auf diese Verantwortung, warum soll ich mir 1000 Gedanken machen, wann was zu

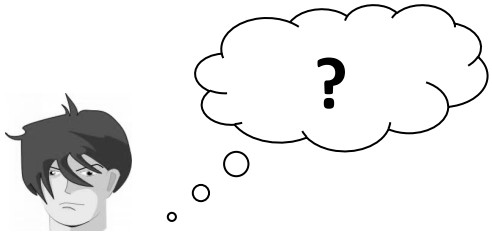
Ist doch cool. Endlich selbst bestimmen. Ich habe soviel über Tankcontainerbeförderung gelernt. Das kann ich auch.



Na, dann gründet doch ne KG!

Christian und Martin:





Martin und Christian lässt die Idee von Paul keine Ruhe. Was bedeutet es nochmal eine KG zu gründen.

Die beiden fragen Sie um Rat.



Aufgabe 1

Helfen Sie den beiden.

a) Lesen Sie dazu den folgenden Informationstext.

I n f o r m a t i o n

Eine Kommanditgesellschaft ist eine Personenhandelsgesellschaft deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist, wobei bei einem oder mehreren Gesellschaftern, den **Kommanditisten**, die Haftung gegenüber Gesellschaftsgläubigern auf ihre Vermögenseinlage beschränkt ist, während bei dem anderen Teil der Gesellschafter, den **Komplementären**, die Haftung unbeschränkt ist. Der Gesellschaftsvertrag ist Voraussetzung dafür, dass sie eine KG gründen können. Ob sie diesen Vertrag schriftlich oder mündlich oder durch schlüssiges Handeln schließen, ist gesetzlich nicht geregelt, allerdings hat sich in der Praxis die Schriftform durchgesetzt. Eine Beurkundung des Gesellschaftsvertrages durch einen Notar ist nur dann vorgeschrieben, wenn ein Gesellschafter ein Grundstück als Einlage einbringt. Im dem Gesellschaftsvertrag stehen die Rechte und Pflichten, die jeder Gesellschafter übernimmt.

Eine KG muss ins Handelsregister (HR) eingetragen werden. Die Anmeldung muss u.a. jeden Gesellschafter enthalten, die Firma und die Vertretungsmacht der Gesellschafter. Der Zeitpunkt zu dem eine KG intern existiert, man sagt auch im Innenverhältnis, wird im Gesellschaftsvertrag festgelegt. Im Außenverhältnis, d.h. gegenüber Außenstehenden, wie Geschäftspartnern oder Kunden, entsteht die KG, sobald ein Gesellschafter der KG im Namen der KG Geschäfte tätigt, spätestens mit dem Eintrag ins HR. Gesellschafter können natürliche Personen und/oder juristische Personen sein. Jeder Gesellschafter ist verpflichtet Kapital in die Gesellschaft einzubringen. Was er einbringt, ist im Gesellschaftsvertrag festgelegt. So kann er z.B. Bargeld aber auch Sachwerte, wie Grundstücke oder Maschinen oder Rechtswerte, wie z.B. Patente beisteuern. Eine Mindesthöhe ist dabei nicht vorgeschrieben. Bringt ein Gesellschafter Kapital ein, gehört dies der KG. Er selber hat keinen Anspruch mehr und kann nicht mehr allein darüber verfügen. Es wird zum gemeinschaftlichen Vermögen aller Gesellschafter (Gesamthandvermögen).

Die Geschäftsführung einer KG wird durch den persönlich haftenden Komplementär durchgeführt. Bei alltäglichen Tagesgeschäften besitzt der Kommanditist in einer KG nicht einmal ein Widerspruchsrecht. Anders sieht es dagegen bei außergewöhnlichen Geschäften, die der Zustimmung des Kommanditisten bedürfen, aus. Zusätzlich stehen allen Kommanditisten einer KG Kontrollrechte zu. Da es im Innenverhältnis der Kommanditgesellschaft Vertragsfreiheit gibt, können im Gesellschaftsvertrag die Geschäftsführungsbefugnisse des Kommanditisten individuell angepasst werden. Die Vertretung der KG gegenüber Dritten wird ebenfalls ausschließlich durch die Komplementäre ausgeführt. Auch hier sind die Kommanditisten von der Geschäftsführung ausgeschlossen, was im § 170 HGB geregelt ist. Diese Norm kann durch den Gesellschaftsvertrag nicht abgeändert werden. Ein Kommanditist kann also nicht eine KG nach außen wirksam vertreten. Zulässig ist jedoch eine Bevollmächtigung des Kommanditisten im Rahmen einer Prokura oder die Übertragung einer Handlungsvollmacht durch den Komplementär. In diesem Fall handelt der

Kommanditist als Vertreter des Komplementärs. Die KG ist als kaufmännisch eingerichteter Betrieb zur kaufmännischen Buchführung verpflichtet, wozu die Bilanzierung und die Gewinn- und

Verlustrechnung zählen. Zu Beginn der Geschäftstätigkeit und zum Ende eines jeden Geschäftsjahres ist ein Jahresabschluss zu erstellen. Der Kommanditist hat das Recht, diesen zu kontrollieren.

Möchte sich ein Komplementär einer KG an einer anderen KG beteiligen und auch dort persönlich haftender Gesellschafter werden oder in der gleichen Branche Geschäfte tätigen, muss er seine Mitgesellschafter fragen und sich ihre Zustimmung einholen. Er tritt damit zu den anderen Gesellschaftern in den Wettbewerb. Denen könnten dadurch z.B. Geschäfte verloren gehen. Man spricht dabei auch von Wettbewerbsenthaltung bzw. Wettbewerbsverbot. Hält er sich nicht an diese Regelung, muss er möglicherweise Schadenersatz leisten. Wenn im Gesellschaftvertrag nicht anders verankert, gilt das Wettbewerbsverbot ausschließlich für die Komplementäre und nicht für die Kommanditisten.

Die Aufteilung von Gewinn und Verlust auf die Gesellschafter ist gewöhnlich im Gesellschaftsvertrag geregelt. Wenn nichts Abweichendes geregelt ist, gilt nach HGB die Verteilung von Gewinn und Verlust im angemessenen Verhältnis, und zwar nach einer 4% Verzinsung der Kapitaleinlage. Reicht der Gewinn nicht aus, wird der Satz entsprechend verringert.

Für die Verbindlichkeiten der KG haften alle Komplementäre persönlich als Gesamtschuldner. D.h. ein Komplementär haftet nicht nur mit seinem Anteil am Geschäftsvermögen, sondern für die gesamten Schulden der KG (gesamtschuldnerische/solidarische Haftung). Ein Gläubiger kann also von jedem beliebigen Komplementär seine Schuld ganz oder teilweise fordern. Jeder Komplementär haftet unbeschränkt, nämlich auch mit seinem privaten Vermögen (unbeschränkten Haftung). Mit Dritten kann keine andere Vereinbarung getroffen werden. Untereinander können die Gesellschafter eine abweichende Regelung festlegen. Jeder Gläubiger kann sich direkt an einen beliebigen Komplementär wenden, der seine ausstehenden Forderungen zu begleichen hat (unmittelbare Haftung). Ein Komplementär kann den Gläubiger damit nicht an einen anderen Komplementär verweisen. Hat ein Gesellschafter jedoch die Forderungen eines Gläubigers erfüllt, kann er von seinen Mitgesellschaftern einen Ausgleich beanspruchen (Ausgleichsanspruch). Tritt ein Komplementär neu ein eine bestehende KG ein, haftet er auch für die Schulden, die bereits vor seinem Eintritt bestehen. Nur intern kann eine entsprechende Haftungsbeschränkung vereinbart werden. Scheidet ein Komplementär aus einer KG aus, haftet er noch fünf Jahre für die bei seinem Austritt vorhandenen Schulden der Gesellschaft.). Der Kommanditist haftet dagegen nur bis zur Höhe seiner im HR eingetragenen Kapitalanlage. Ist die Einlage noch nicht vollständig erbracht, haftet er für die Differenz mit seinem persönlichen Vermögen.

Die KG kann durch den Beschluss der Gesellschafter aufgelöst werden. Darüber hinaus, wenn die Zeit, für die die KG gegründet wurde, abgelaufen ist, ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde oder durch eine gerichtliche Entscheidung (z.B. bei schweren strafbaren Handlungen). Wird die Gesellschaft aufgelöst, ist der Liquidationserlös, der nach dem Abzug der Schulden übrig bleibt, im Verhältnis der Kapitalanteile der einzelnen Gesellschafter aufzuteilen. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, den Gesellschaftsvertrag zum Schluss eines Geschäftsjahres mit Frist von sechs Monaten zu kündigen. Ist im Gesellschaftsvertrag nichts anderes vereinbart, führt das Ausscheiden eines Gesellschafters nicht zur Auflösung der KG. Stirbt ein Kommanditist wird die Beteiligung vererbt.

b) Arbeiten Sie heraus, welche Informationen Sie jedem Einzelnen geben würden und was die beiden allgemein zu bedenken haben, um sich auf ein Beratungsgespräch mit den beiden vorzubereiten..



KG



c) Fassen Sie die Informationen, die Sie den beiden im Gespräch erörtert auf Karten stichwortartig zusammen.

Gründung



.....

Wesen

Firma

Kapitaleinlage

Ergebnisverteilung



Haftung

Geschäftsführung/Vertretung



.....

Auflösung

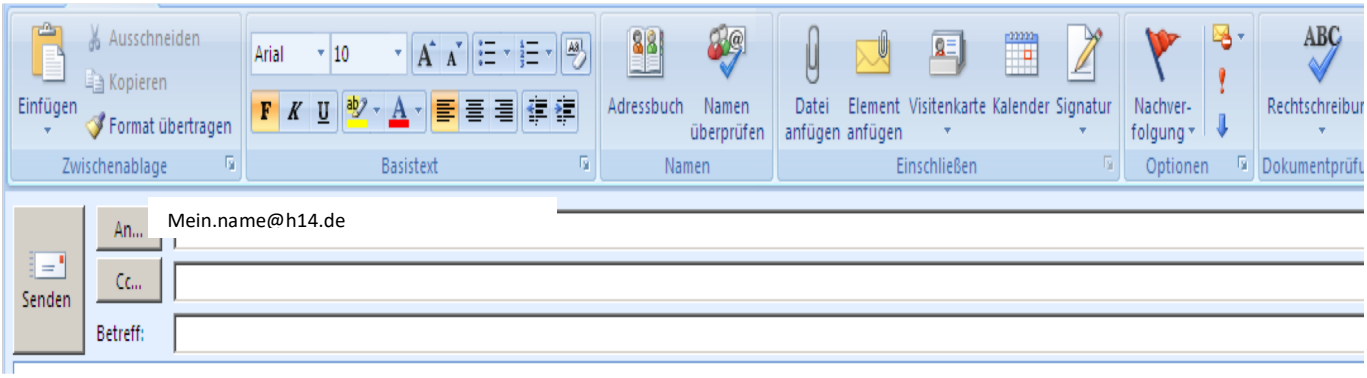
Aufgabe 3

Um sich auf das Gespräch vorzubereiten, suchen Sie sich in der Klasse einen Mitschüler/Mitschülerin und tauschen Sie sich über die einzelnen Kriterien der KG aus. Überprüfen Sie dabei ihre erstellten Karten, die Sie zum Lernen nutzen können.

Aufgabe 4

Martin und Christian haben nach ein paar Tagen noch einige Fragen, die Sie Ihnen per E-Mail zukommen lassen.

Beantworten Sie diese Fragen fachkundig, indem Sie die angesprochenen Aspekte aus der folgende Mail .erörtern.



Hallo lieber/liebe……

Nochmal vielen Dank für die tollen Informationen im Gespräch. Wir haben uns entschlossen gemeinsam eine KG zu gründen, allerdings sind noch ein paar Dinge für uns noch nicht ganz klar.

1. Inwiefern spielen Innen- und Außenverhältnis bei der Gründung einer KG eine Rolle.

2. Welche Möglichkeiten der Firmenbezeichnung haben wir?

Wir haben beschlossen, dass Martin 60.000,00 einbringt und wie du vorgeschlagen hast, die Geschäfte führt und Christian sich mit 30.000,00 Euro beteiligt. 20.000,00 Euro bekommt Christian allerdings erst in sechs Monaten aus einem Sparvertrag.

3. Geht das bzw. welche Auswirkung hätte das?

4. Könnte Martin einen gebrauchten LKW als Einlage einbringen?

Du hast uns ja erzählt, dass Martin alleine entscheiden kann.

5. Heißt das dann, dass Christian diesen Entscheidungen voll ausgeliefert sein wird?
6. Welche Rechte hat Christian?

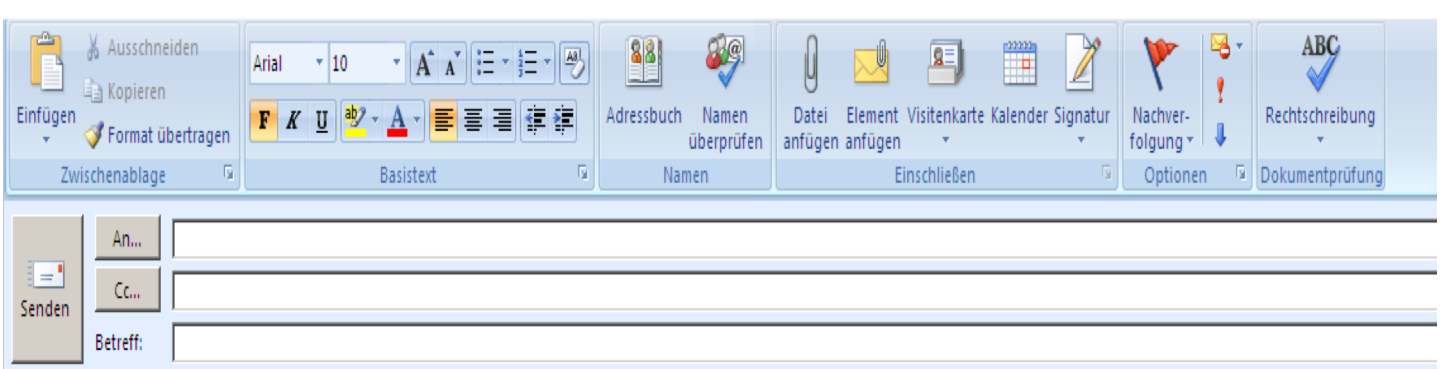
Die Regelungen im Hinblick auf die Gewinnverteilung sind uns noch nicht klar geworden. Wir haben uns dazu folgende Beispielrechnung überlegt:

7. Wäre das so mit den gesetzlichen Bestimmung vereinbar?

8. Angenommen einer von uns verstirbt. Welche Konsequenzen hätte das für unser gemeinsames Unternehmen?
9. Und zum Schluss wüssten wir von dir noch gerne, was zur Auflösung einer KG führen kann.

Vielen Dank für deine Unterstützung und bis hoffentlich bald. Liebe Grüße Christian und Martin

Ihre Antwortmail:



Lieber Christian, lieber Martin,

Datum:	ÜA VI: KG	BSGA
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Arbeitsauftrag

1. Wie viele Personen sind zur Gründung einer KG mindestens erforderlich und wie nennt man diese Personen?
2. Wodurch unterscheiden sich Komplementär und Kommanditist einer KG?
3. In welche Abteilung des Handelsregisters wird eine KG eingetragen?
4. Wie ist die Gewinnverteilung bei einer KG gesetzlich geregelt?
5. Führen Sie einen Vorteil und einen Nachteil der KG gegenüber der OHG auf.

6. Welche Aussage zur KG ist richtig?
   a) Eine KG ist eine stille Gesellschaft.
   b) Eine KG ist eine juristische Person.
   c) Eine KG ist keine Personengesellschaft.
   d) Eine KG gehört nicht zu den Kapitalgesellschaften.
   e) Eine KG ist eine Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit.

7. Welche Aussage zur Handelsregistereintragung einer KG ist richtig?
   a) Der Kommanditist muss nicht ins Handelsregister eingetragen werden.
   b) Die Einlage des Kommanditisten geht nicht aus dem Handelsregister hervor.
   c) Der Kommanditist ist mit seiner Einlage ins Handelsregister einzutragen.
   d) Die Pflicht zur Eintragung ins Handelsregister besteht nur für Komplementäre.
   e) Die Eintragung der KG ins Handelsregister hat in jedem Falle konstitutive Wirkung.

8. Welche Aussage zur Geschäftsführung und Vertretung trifft auf die KG zu?
   a) Der Kommanditist ist zur Geschäftsführung verpflichtet.
   b) Sowohl der Kommanditist als auch der Komplementär sind vertretungsbefugt.
   c) Der Komplementär darf ohne Zustimmung des Kommanditisten kein Darlehen aufnehmen und auch keine Mitarbeiter einstellen.
   d) Der Kommanditist kann grundsätzlich jedem Rechtsgeschäft des Komplementärs widersprechen.
   e) Für Handlungen, die über den gewöhnlichen Betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft hinausgehen, hat der Kommanditist ein Widerspruchsrecht gegenüber dem Vollhafter.

9. Welche Aussagen zur Haftung treffen nicht auf die KG zu?
   a) Der Kommanditist haftet grundsätzlich nur mit seiner im Handelsregister eingetragenen Einlage.
   b) Der Komplementär haftet persönlich für die Verbindlichkeiten der Kommanditgesellschaft.
   c) Der Kommanditist haftet auch vor Eintragung der Kommanditgesellschaft im Handelsregister grundsätzlich nur mit seiner Einlage.
   d) Der Kommanditist haftet den Gläubigern gegenüber unmittelbar mit dem noch nicht geleisteten Teil seiner im Handelsregister eingetragenen Einlage.
   e) Mehrere Komplementäre haften solidarisch für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
   f) Jeder Komplementär haftet nur für die von ihm selbst getätigten Rechtsgeschäfte persönlich.

10. Welche Aussage zum Wettbewerbsverbot bei einer Kommanditgesellschaft ist richtig?
    a) Der Komplementär darf ohne Einwilligung der anderen Gesellschafter weder im gleichen Handelszweig Geschäfte machen noch an einer anderen gleichartigen Handelsgesellschaft als persönlich haftender Gesellschafter teilnehmen.
    b) Der Kommanditist darf nicht als persönlich haftender Gesellschafter bei einer anderen Unternehmung der gleichen Branche einsteigen.
    c) Sowohl Komplementäre als auch Kommanditisten unterliegen dem Wettbewerbsverbot gemäß HGB.

d) Komplementäre dürfen an keiner anderen Handelsgesellschaft als vollhaftender Gesellschafter teilnehmen.
e) Kommanditisten benötigen die Zustimmung des Komplementärs, wenn sie in der gleichen Branche ein Unternehmen gründen wollen.

11. Kreuzen Sie jeweils an, auf wen folgende im HGB festgelegten Rechte zutreffen.

Rechte:	Komplementär	Kommanditist
a) Widerspruchsrecht bei ungewöhnlichen Geschäften		
b) Vertretungsbefugnis		
c) Geschäftsführungsbefugnis		
d) Anspruch auf Gewinn in Höhe von 4 % des Kapitalanteils		

12. Eva Roth und Till Braun gründen gemeinsam eine Spedition unter der Firma „Roth Spedition KG". Auszug aus dem Gesellschaftsvertrag:

§ 1 Zweck der Gesellschaft
(1) Die Gesellschafter gründen eine Kommanditgesellschaft.
(2) Zweck der Gesellschaft sind speditionelle Tätigkeiten jeglicher Art

§ 2 Firma und Sitz der Gesellschaft
(1) Die Gesellschaft führt die Firma Roth Getränke KG
(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Katschubenstraße 12, 96052 Bamberg.

§ 3 Beginn, Dauer
(1) Die Gesellschaft beginnt am 01.01.2010
(2) Ihre Dauer ist unbestimmt.

§ 4 Gesellschafter/Einlagen
(1) Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementär) ist Eva Roth.
Kommanditist ist Till Braun.
(2) Die Komplementärin Eva Roth erbringt folgende Einlage: 1.000.000,00 €
Der Kommanditist Till Braun erbringt folgende Einlage: 500.000,00 €
(3) Dementsprechend betragen die Kapitalanteile Komplementärin Eva Roth 1.000.000,00 €
Kommanditist Till Braun 500.000,00 €.
Die Kapitalanteile sind Festkapitalanteile, die auf einem Kapitalkonto zu buchen sind.
(4) Die in das Handelsregister einzutragende Haftsumme des Kommanditisten entspricht seinem Festkapitalanteil.

§ 5 Geschäftsführung und Vertretung
(1) Zur Geschäftsführung und Vertretung ist der Komplementär berechtigt und verpflichtet. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
(2) Dem Komplementär obliegt die alleinige fachlich-kaufmännische Leitung.
(3) Bei Geschäften, die über den gewöhnlichen Betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft hinausgehen, steht den Kommanditisten ein Widerspruchsrecht zu.
Als derartige außergewöhnliche Geschäfte gelten insbesondere Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten sowie Rechten an Grundstücken und an grundstücksgleichen Rechten;
Aufnahme und Gewährung von Darlehen und Eingehen von Verbindlichkeiten, die im Einzelfall einen Betrag von 500.000,00 € übersteigen.

Macht ein Kommanditist von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch, ist ein Beschluss sämtlicher Gesellschafter erforderlich.

§ 6 Verteilung von Gewinn und Verlust

(1) Der Komplementär erhält für seine Tätigkeit - unabhängig davon, ob ein Gewinn erzielt worden ist - eine Vergütung, deren Höhe von der Gesellschafterversammlung festgesetzt und dem Umfang der Tätigkeit entsprechend angepasst wird.

(2) Der Gewinn wird wie folgt aufgeteilt: Die Kapitalanteile der Gesellschafter (§ 4 Abs. 3) werden mit 4 % verzinst.

(3) An dem danach verbleibenden Restgewinn oder Verlust der Gesellschaft sind die Gesellschafter im Verhältnis 3 (Eva Roth) zu 1 (Till Braun) beteiligt.

(4) Über die Entnahme der Gewinnanteile beschließt die Gesellschafterversammlung einstimmig.

Till Braun ist am 01.01.2010 mit einer Einlage von 500.000,00 € im Handelsregister eingetragen, hat aber zu diesem Zeitpunkt erst die Hälfte einbezahlt; die andere Hälfte steht noch aus. Eva Roth hat ihre Einlage zum 01.01.2010 bereits komplett geleistet.

a) Till Braun kauft für die Gesellschaft ein neues Geschäftsauto beim Autohändler zum Preis von 30.000,00 €. Als Eva Roth die Rechnung des Autohändlers sieht, verweigert Sie die Zahlung des Kaufpreises? Beurteilen Sie die Rechtslage. (Begründung)

b) Eva Roth stellt für den Betrieb der Lagerhaltung zwei neue Mitarbeiter ein. Till Braun möchte die Arbeitsverträge rückgängig machen, da er Eva Roth hierfür keine Zustimmung gegeben hatte. Beurteilen Sie die Rechtslage. (Begründung)

c) Eva Roth möchte 200.000,00 € aus dem Bankguthaben der KG heranziehen, um damit Aktien eines Autoherstellers zu erwerben. Kann Till Braun dieses Vorhaben unterbinden?

d) Die Roth Spedition KG droht in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten. Erläutern Sie, wie Eva Roth und Till Braun für die Verbindlichkeiten der KG haften.

e) Eva Roth möchte nicht mehr mit ihrem Privatvermögen für die Verbindlichkeiten der KG haften. Andererseits möchte sie jedoch weiterhin das alleinige Sagen in der Gesellschaft haben, und Till Braun soll weiterhin Kommanditist bleiben. Unterbreiten Sie einen Vorschlag, wie man die Gesellschaft umgestalten könnte, um diesen Vorstellungen gerecht zu werden. Geben Sie dabei auch eine mögliche Firmierung der Gesellschaft an.

Datum:	Checkliste GmbH	BSGA >
	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Checkliste zur GmbH

➔ **Schätzen Sie sich selbst ein,**

- **indem Sie entscheiden, welche Kenntnisse bei Ihnen zu den einzelnen Inhalten der GmbH bereits vorhanden sind**

und

- **inwieweit Sie strukturiert arbeiten.**



➔ **Setzen Sie zu den vorgegebenen Kompetenzen ein Kreuz.**

➔ **Wählen Sie die Lernaufgabe aus, die Ihrem Ergebnis am nächsten liegt.**

Nr.	Ich kann…	
1.	… erklären, was unter einer Firma zu verstehen ist **und** dies auf die GmbH anwenden.	
2.	… die Gründungsvoraussetzungen für eine GmbH darlegen.	
3.	… die Organe der GmbH benennen **und** ihre Aufgaben erklären.	
3.	… Geschäftsführung und Vertretung der GmbH unterscheiden.	
4.	… die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnisse einer GmbH erläutern **und** fallbezogen anwenden.	
5.	… die Regelung der Gewinn- und Verlustverteilung (Ergebnisverteilung) erläutern.	
6.	… den Begriff der „Haftung“ für die GmbH anwenden **und** damit einhergehende Konsequenzen verdeutlichen.	
7.	… Gründe für die Auflösung einer GmbH benennen **sowie** mögliche Auswirkungen darlegen.	
8.	… die Bedeutung der GmbH als Rechtsform im Wirtschaftsleben einordnen **und** erklären.	
	Auswertung: ∑Kreuze = Lernaufgabe	

Datum:	AB: GmbH	BSGA>
	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	



Was ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)?

Arbeitsauftrag 1:



1. Lesen Sie aufmerksam das vorliegende Informationsmaterial.
2. Formulieren Sie Überschriften in Form von Fragen über den Inhalt der einzelnen Textabschnitte.





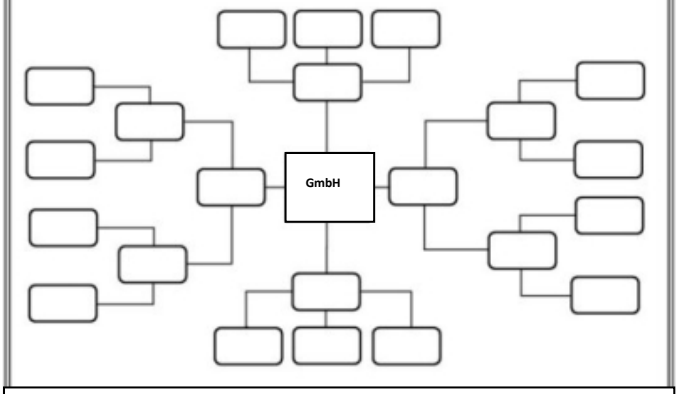
3. Suchen Sie sich einen Partner, der die gleiche Lernaufgabe wie Sie bearbeitet.
4. Tauschen Sie sich über Ihre Überschriften bzw. Fragen aus; ergänzen Sie ggf. Ihre Überschriften/Fragen zu den einzelnen Textabschnitten.
5. Erstellen Sie zu den einzelnen Überschriften/Fragen eine sinnvolle Mindmap mit den Kriterien zu dieser Rechtsform.





6. Suchen Sie sich einen neuen Partner (mit der gleichen Lernaufgabe) mit dem Sie sich über ihre Mindmap austauschen.
7. Vervollständigen Sie ggf. Ihre erstellte Mindmap, um zusätzliche Kriterien.

Beispiel für den Aufbau einer Mindmap



Mind Mapping kann sowohl zur Entwicklung von Ideen, Lösungsvorschläge usw. als auch zur Strukturierung von Gedanken, Ideen und zur Annäherung an ein Thema oder zur Belebung von Wissen eingesetzt werden. Es dient dazu, komplexe Strukturen darzulegen und Zusammenhänge und Gegensätze klar zu veranschaulichen.
Quelle: http://www.bpb.de

Informationstext: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	**Überschriften**
Die GmbH spielt im Wirtschaftsleben eine wichtige Rolle, so dass auch viele Ausbildungsunternehmen in dieser Rechtsform firmieren. Hierbei ist eine Beteiligung an der Unternehmung ohne Kapitaleinlage nicht möglich und eine persönliche Mitarbeit der Gesellschafter nicht erforderlich. Bei der GmbH handelt es sich dem Wesen nach um eine Kapitalgesellschaft. Die GmbH kann durch mindestens eine natürliche oder juristische Person als Gesellschafter gegründet werden. Die Firma der GmbH kann eine Personen-, Sach-, Fantasiefirma oder gemischte Firma sein. Sie muss den Zusatz „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ oder die Abkürzung „GmbH“ enthalten. Bei der GmbH handelt es sich um eine juristische Person, die am Rechtsverkehr wie eine natürliche Person auftritt. Das bedeutet, dass sie bspw. Verträge abschließt, als Eigentümer eines Grundstücks im Grundbuch eingetragen oder vor Gericht klagen und verklagt werden kann. Juristische Personen können keine Handlungen ausführen. Dies müssen natürliche Personen für sie übernehmen, die dann im Namen der GmbH handeln. Die GmbH wird von einem oder mehreren Geschäftsführern vertreten. Dieser kann zum einen aus den Reihen der Gesellschafter kommen oder zum anderen eine außenstehende Person sein. Angestellte Geschäftsführer beziehen ein Gehalt für ihre Tätigkeit, das als Aufwand zu einer Gewinnminderung führt. Die Art der Vertretungsbefugnis, ob Allein- oder Gesamtvertretungsbefugnis, ist in das Handelsregister einzutragen; wenn keine Regelung im Handelsregister eintragen ist, gilt grundsätzlich die Gesamtvertretungsbefugnis. Der Geschäftsführer ist das leitende Organ des Unternehmens; er vertritt das Unternehmen in gerichtlichen und außergerichtlichen Angelegenheiten. Die Amtszeit ist in der Regel unbegrenzt, eine Abberufung kann jederzeit stattfinden. Die Geschäftsführung erfolgt nicht in eigener Verantwortung, es müssen vielmehr die Weisungen der Gesellschafter befolgt werden.	

Die Gesellschafter bilden gemeinsam die Gesellschafterversammlung; sie entscheiden gemeinsam u. a. über die Verwendung des Jahresgewinns, Bestellung, Entlastung und Abberufung der Geschäftsführer. Gesellschaften mit bis zu 500 Arbeitnehmern benötigen keinen Aufsichtsrat (das so genannte überwachende Organ). Eine Bestimmung in der Satzung ist jedoch möglich. Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung und prüft den Jahresabschluss und den Lagebericht. Der Aufsichtsrat wird für vier Jahre gewählt. Er besteht bei mehr als 500 Arbeitnehmern gemäß Betriebsverfassungsgesetz zu 1/3 aus Arbeitnehmervertretern, bei mehr als 2.000 Arbeitnehmern gemäß Mitbestimmungsgesetz zur Hälfte mit Arbeitnehmervertretern. Die Gesellschafter gründen die GmbH durch Abschluss einer notariell beurkundeten Satzung. Mit Beurkundung der Satzung ist die GmbH zwar errichtet, allerdings ist sie noch keine juristische Person. Dazu wird sie erst mit Eintragung in das Handelsregister (= konstitutive/rechtserzeugende Wirkung). Dieses Verfahren ist nicht nur zeit- sondern auch kostenaufwändig. Wenn die Gesellschafter vor der Eintragung in das Handelsregister schon Geschäfte im Namen der GmbH tätigen, haften sie für diese in vollem Umfang mit ihrem Geschäfts- und Privatvermögen. Das Eigenkapital der GmbH wird von einem oder mehreren Gesellschaftern aufgebracht, die somit gemeinsam Eigentümer des Gesellschaftsvermögens sind. Dieses sogenannte Stammkapital der Unternehmung muss bei der Gründung mindestens 25.000,00 EUR betragen. Das Stammkapital ist die rechnerische Zusammenfassung aller Stammeinlagen der Gesellschafter. Die einzelne Stammeinlage muss mindestens 100,00 EUR betragen und durch 50 teilbar sein. Bei einer Bargründung müssen zum Zeitpunkt des Handelsregistereintrages mindestens 12.500,00 EUR eingezahlt worden sein. Bei einem höheren Stammkapital muss jeder Gesellschafter mindestens 25% eingebracht haben. Das Stammkapital ist nicht mit dem Gesellschaftsvermögen identisch; dieses kann höher oder niedriger sein. Vom Jahresüberschuss (Gewinn des Geschäftsjahres) wird ein Teil in die Gewinnrücklagen eingestellt, der andere Teil wird an die Gesellschafter	

ausgezahlt. Die Gewinnverteilung erfolgt im Verhältnis der Kapitalanteile bzw. gemäß den Bestimmungen in der Satzung. Nicht ausgeschüttete Gewinne fließen in die Gewinnrücklagen. Sie sind neben dem Stammkapital Teil des Eigenkapitals. Die GmbH haftet für eingegangene Verbindlichkeiten mit ihrem Gesamtvermögen. Die Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten der GmbH ist auf ihre Stammeinlage/den Geschäftsanteil beschränkt. Die Verluste werden, falls in der Satzung nichts anderes vereinbart wurde, ebenfalls entsprechend dem Verhältnis der Geschäftsanteile verteilt. Zur Sicherung des Stammkapitals, das im Handelsregister aufgenommen wird, können die Gesellschafter bei Auftreten eines Verlustes zu einem entsprechenden Kapitalnachschuss verpflichtet werden. Diese muss jedoch ausdrücklich in der Satzung festgeschrieben sein. In der Praxis haften die Gesellschafter als natürliche Personen auch durch Bürgschaften für die GmbH. Ein Grund, der zu einer Beendigung der GmbH führen kann, ist der Beschluss der Gesellschafterversammlung. Hierzu sind, sofern im Gesellschaftsvertrag nicht etwas Abweichendes enthalten ist, 75 % der abgegebenen Stimmen der Gesellschafter nötig. Des Weiteren ist es möglich, dass die GmbH nur für einen bestimmten Zweck bzw. für einen bestimmten Zeitraum gegründet wurde, so dass die Auflösung auf den Vertragsablauf laut Satzung zurückzuführen ist. Auch die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft führt zu der Auflösung der GmbH.	



Platz für die Mindmap

Datum:	**AB: GmbH**	BSGA>
	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Datum:	AB: GmbH	BSGA>
	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	



Arbeitsauftrag 2:

➔ Bearbeiten Sie die Aufgaben 1 bis 4 zur GmbH.

1.

Situation:

Felix Brause, Konstantin Knopf und Thomas Hahn gründen eine GmbH. Sie wollen ihr speditionelles und logistisches Wissen bei der Einführung eines „Late-Night-Pick-Up“ gemeinsam anwenden, um als Nischenanbieter gegen die großen Konkurrenten bestehen zu können. Am 20. Januar des Jahres wird folgender Gesellschaftsvertrag entworfen (Auszug):

§ 1 Das Unternehmen wird unter der Firma „Wasser, Knopf & Brause“ geführt.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens ist ein Late-Night-Pick-Up-Service für den Speditionsbereich.

§ 3 Die Gesellschaft nimmt ihre Geschäfte am 20. Januar dieses Jahr auf.

§ 4 Das Stammkapital beträgt 250.000,00 EUR. Die Nennwerte des Kapitals der Gesellschafter setzen sich wie folgt zusammen:

- *Felix Brause: 100.000,00 EUR als Geldeinlage*
- *Konstantin Knopf: 80.000,00 EUR als Sacheinlage (drei gebrauchte Sprinter)*
- *Thomas Hahn: 70.000,00 EUR als Geldeinlage*

Die Gesellschafter verpflichten sich (…)

§ 6 Als Geschäftsführer werden die Herren Felix Brause, Karl Wasser und Thomas Hahn bestellt.
(…)

Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

a) Prüfen Sie die Zulässigkeit der Firma anhand der gesetzlichen Vorgaben. Gegebenenfalls ist eine Ergänzung vorzunehmen oder ein neuer Vorschlag zu machen.

b) Bis zum 29. Januar diesen Jahres haben Brause 50.000,00 EUR und Hahn 15.000,00 EUR auf ihre Geschäftsanteile eingezahlt. Knopf hat der Gesellschaft das Eigentum an den drei Sprintern übertragen. Deren Wert wird zum Zeitpunkt der Einbringung von einem unabhängigen Sachverständigen lediglich auf 60.000,00 EUR geschätzt.

Beurteilen Sie anhand von vier gesetzlichen Bedingungen für die Kapitalaufbringung, ob zu diesem Zeitpunkt die Anmeldung zur Handelsregistereintragung erfolgen kann.

c) Da die Handelsregistereintragung und deren Veröffentlichung am 05.02. des Jahres mit den richtigen Angaben in der Satzung sowie die aufgefüllten Mindestkapitaleinlagen durch die Gesellschafter erfolgt ist, unterzeichnet Wasser ohne Rücksprache mit den anderen Geschäftsführern einen umfangreichen Wartungsvertrag mit der Mercedes-Benz Vertragswerkstatt für die drei gebrauchten Sprinter. Erläutern Sie die Rechtslage im Außenverhältnis.

2. An einer GmbH sind folgende Gesellschafter beteiligt:

- Gesellschafter Adam mit 25.000,00 EUR
- Gesellschafter Braun mit 12.000,00 EUR
- Gesellschafter Casper mit 32.000,00 EUR
- Gesellschafter Detlefsen mit 8.000,00 EUR

Der Gewinn des Jahres beträgt 1.600.000,00 EUR. Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen 368.000,00 EUR für Investitionen im nächsten Jahr zurückzulegen.

a) Stellen Sie die gesetzliche Regelung der Gewinnverteilung für die GmbH dar.

Der Gewinn einer GmbH wird nach der gesetzlichen Regelung im Verhältnis der Gesellschaftsanteile verteilt.

b) Berechnen Sie die Gewinnverteilung für die GmbH nach der gesetzlichen Regelung.

Lösungen:

c) Das folgende Geschäftsjahr läuft nicht so positiv. Die GmbH erwirtschaftet einen Verlust in Höhe von 231.000,00 EUR. Geben Sie an, wie hoch der Verlustanteil der einzelnen Gesellschafter ist. Gehen Sie von den Kapitalanteilen aus dem Vorjahr aus.

Lösungen:

3. Entscheiden Sie durch ankreuzen, ob die folgenden Aussagen zur GmbH richtig oder falsch sind **und** korrigieren Sie die falschen Aussagen.

Aussagen	richtig	falsch	Korrektur
Das gezeichnete Kapital nennt man Stammkapital.			
Die Gesellschafterversammlung der Wall GmbH beschließt eine Heraufsetzung des Stammkapitals von derzeit 100.000,00 EUR auf 200.000,00 EUR. Dieser Beschluss ist dem Verein Hamburger Spediteure mitzuteilen.			
Eine GmbH kann mit folgenden Merkmalen beschrieben werden: - Vorstand - kein Mindeststammkapital - mindestens sieben Gründer - persönliche Haftung			
Ein Aufsichtsrat muss in einer GmbH ab 500 Arbeitnehmern gegründet werden.			
Die GmbH entsteht bereits vor Eintragung in das Handelsregister, in diesem Fall spricht man von einer konstitutiven Wirkung. Entscheidend ist das Geschäft, was das Unternehmen tätigt.			
Die Organe der GmbH sind die Gesellschafterversammlung, die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat.			

4. Wie bereits geschrieben, spielt die GmbH im Wirtschaftsleben eine wichtige Rolle. Überlegen Sie sich jeweils zwei Vor- und Nachteile, die für bzw. gegen die Rechtsform der GmbH sprechen.

Vorteile	**Nachteile**

Datum:	ÜA VII: GmbH	BSGA>
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Arbeitsauftrag

1. Wie viele Personen sind zur Gründung einer GmbH mindestens erforderlich?

2. Wie hoch ist das Mindeststammkapital einer GmbH?

3. Erläutern Sie, wie die Geschäftsführung und Vertretung bei einer GmbH gesetzlich geregelt ist.

4. Erklären Sie, welche Bedeutung den Geschäftsanteilen der Gesellschafter bei einer GmbH zukommt.

5. Zählen Sie vier Inhalte auf, die im Gesellschaftsvertrag einer GmbH enthalten sein müssen.

6. Nennen Sie das Beschlussorgan der GmbH.

7. Welche Aussage zur GmbH ist richtig?
   a) Eine GmbH ist eine Personengesellschaft.
   b) Eine GmbH ist keine juristische Person.
   c) Eine GmbH ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.
   d) Eine GmbH ist kein Formkaufmann.
   e) Eine GmbH ist eine juristische Person.

8. Welche Aussage zur Handelsregistereintragung einer GmbH ist richtig?
   a) Erst durch die Eintragung im Handelsregister entsteht die GmbH als solche im Außenverhältnis.
   b) Die GmbH wird in Abteilung A des Handelsregisters eingetragen.
   c) Eine GmbH wird in das GmbH-Register eingetragen.
   d) Das Stammkapital der GmbH geht nicht aus dem Handelsregister hervor.
   e) Die Eintragung der GmbH ins Handelsregister hat deklaratorische Wirkung.

9. Welche Bedingung muss zur Gründung einer GmbH nicht erfüllt sein?
   a) Es muss ein notariell beurkundeter Gesellschaftsvertrag vorliegen.
   b) Die GmbH muss mindestens 2 Gesellschafter haben.
   c) Jeder Gesellschafter muss vor Anmeldung der GmbH zur Eintragung im Handelsregister mindestens ein Viertel des Nennbetrags seines Geschäftsanteils eingezahlt haben.
   d) Der Gesamtbetrag der eingezahlten Geldeinlagen zuzüglich des Gesamtnennbetrags der Geschäftsanteile, für die Sacheinlagen zu leisten sind, muss die Hälfte des Mindeststammkapitals erreicht haben, damit eine Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister erfolgen darf.
   e) Sacheinlagen sind vor der Anmeldung der Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregister so an die Gesellschaft zu bewirken, dass sie endgültig zur freien Verfügung der Geschäftsführer stehen.

10. Welche Aussage zur Geschäftsführung und Vertretung trifft auf die GmbH nicht zu?
    a) Die Gesellschafter können eine andere Person als Gesellschafter bestellen.
    b) Im Gesellschaftsvertrag kann bestimmt werden, dass alle Gesellschafter zur Geschäftsführung berechtigt sind.
    c) Die GmbH darf maximal 1 Geschäftsführer haben.
    d) Die Geschäftsführer vertreten die GmbH gerichtlich und außergerichtlich.
    e) Hat eine GmbH keinen Geschäftsführer, wird sie durch die Gesellschafter vertreten.

Datum:	ÜA VII: GmbH	BSGA >
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

11. Welche Aussagen zur Haftung der GmbH-Gesellschafter sind richtig?
    a) Die Gesellschafter haften persönlich für die Verbindlichkeiten der GmbH.
    b) Die Haftung gegenüber den Gläubigern beschränkt sich auf das Gesellschaftsvermögen.
    c) Die Gesellschafter haften bis zur Eintragung der GmbH ins Handelsregister nur mit ihrer Einlage.
    d) Die Haftung eines GmbH-Gesellschafters kommt der Haftung eines Komplementärs einer KG gleich.
    e) Geschäftsführende Gesellschafter einer GmbH haften grundsätzlich auch mit ihrem Privatvermögen.
    f) Haben die Gesellschafter bereits vor der Handelsregistereintragung im Namen der GmbH gehandelt, haften sie für die daraus entstehenden Verbindlichkeiten persönlich und solidarisch.

12. Welche Aussage zur Einlagepflicht der GmbH-Gesellschafter ist richtig?
    a) Die Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister darf erst erfolgen, wenn auf jeden Geschäftsanteil, soweit nicht Sacheinlagen vereinbart sind, die Hälfte des Nennbetrags eingezahlt ist.
    b) Insgesamt muss auf das Stammkapital mindestens so viel eingezahlt sein, dass der Gesamtbetrag der eingezahlten Geldeinlagen zuzüglich des Gesamtnennbetrags der Geschäftsanteile, für die Sacheinlagen zu leisten sind, ein Viertel des Mindeststammkapitals erreicht.
    c) Damit eine GmbH zur Eintragung im Handelsregister angemeldet werden kann, muss jeder Gesellschafter seine Einlage komplett getätigt haben.
    d) Die Höhe der zu leistenden Einlage richtet sich nach dem bei der Errichtung der Gesellschaft im Gesellschaftsvertrag festgesetzten Nennbetrag des Geschäftsanteils.
    e) Die Höhe der zu leistenden Einlage ist nach Köpfen aufgeteilt.

13. Welches der folgenden Organe kann nicht zu einer GmbH gehören?
    a) Gesellschafterversammlung
    b) Geschäftsführer
    c) Aufsichtsrat
    d) Prokurist
    e) Vorstand

14. Welche Aussagen zur Ergebnisverwendung treffen auf die GmbH zu?
    a) Der Jahresüberschuss wird per Gesetz nach Köpfen auf die einzelnen Gesellschafter verteilt.
    b) Über die Verwendung des Jahresüberschusses bestimmt der Geschäftsführer.
    c) Die Gesellschafter können mit Rücksicht auf die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beschließen, dass Beträge in Gewinnrücklagen eingestellt oder als Gewinn vorgetragen werden.
    d) Die Gewinnverteilung erfolgt, soweit der Gesellschaftsvertrag keine andere Regelung vorsieht, nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile.
    e) Der Gewinn wird, sofern der Gesellschaftsvertrag keine andere Regelung vorsieht, in einem angemessenen Verhältnis auf die Gesellschafter verteilt.
    f) Jeder Gesellschafter erhält eine vierprozentige Verzinsung seiner Geschäftsanteile, der Restgewinn wird nach Köpfen verteilt.

15. Linda Bluhm und Marc Förster wollen die Noris Spedition GmbH gründen. Der Gesellschaftsvertrag wird am 20. März notariell beurkundet und enthält u.a. folgende Vereinbarungen. Die Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister soll am 4. April erfolgen.

Datum:	ÜA VII: GmbH	BSGA >
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Gesellschaftsvertrag

§ 1 Firma und Sitz

1) Die Firma lautet „Noris Spedition GmbH".
2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Nürnberg.

§ 2 Gegenstand und Zweck

1) Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von logistischen Dienstleistungen..
2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die dem vorgenannten Geschäftszweck mittelbar oder unmittelbar förderlich sind.

§ 3 Stammkapital

1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 250.000,00 €.
2) Auf dieses Stammkapital übernehmen
   a) Frau Linda Bluhm eine Stammeinlage von 150.000,00 €,
   b) Herr Marc Förster eine Stammeinlage von 100.000,00 €.
   Die Stammeinlagen sind bei der Gründung der Gesellschaft sofort in bar einzuzahlen. Die noch ausstehenden Einzahlungen haben unverzüglich auf Anforderung der Geschäftsführung der Gesellschaft zu erfolgen.

§ 4 Geschäftsführung

1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch diesen allein vertreten. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich vertreten.
2) Die Gesellschaft kann einem oder mehreren Geschäftsführern Alleinvertretungsbefugnis einräumen.

a) Linda Bluhm bestellt am 21. März 20 Personalcomputer inkl. neuer Speditionssoftware für die Unternehmung für insgesamt 9.900,00 € bei der Media AG. Als die Rechnung am 31. März fällig wird und noch nicht bezahlt ist, erhält Frau Bluhm persönlich eine Mahnung von der Media AG. Frau Bluhm ist der Meinung, dass sie selbst nicht zur Zahlung verpflichtet ist, da sich die Media AG mit ihrer Forderung an die Noris Spedition GmbH wenden müsste. Befindet sich Frau Bluhm im Recht? (Begründung)

b) Als die Noris Spedition GmbH am 4. April zur Eintragung ins Handelsregister angemeldet werden soll, hat Frau Bluhm bereits eine Einlage von 100.000,00 € getätigt. Wie hoch ist der Betrag, den Herr Förster unter diesen Umständen mindestens einzahlen muss, damit die GmbH zur Eintragung im Handelsregister angemeldet werden kann?

c) Karl Kraus wird am 21. März von den beiden Gesellschaftern zum Geschäftsführer mit Alleinvertretungsbefugnis bestellt. Karl Kraus möchte nun folgende Handlungen vornehmen:
   1) Einstellung eines gelernten Speditionskaufmanns für die Seefrachtabfertigung,
   2) Aufnahme eines Bankkredites über 50.000,00 € zum Kauf einer neuen Lagerausstattung,
   3) Anmietung einer Lagerhalle für weitere Kunden.

   Ist Herr Kraus berechtigt, diese Rechtsgeschäfte vorzunehmen? (Begründung)

d) Herr Kraus ist der Ansicht, dass sich die Abwicklung von logistischen Tätigkeiten wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Er möchte die Unternehmung deshalb in einen Großhandel für Lagerausstattung umwandeln. Die Büroausstattung verkauft er teilweise an andere Unternehmungen. Als die Gesellschafter vom Verkauf der ersten Computer hören, möchten Sie den Verkauf rückgängig machen. Ferner möchten Sie Herrn Kraus an der weiteren Durchführung seines Vorhabens hindern. Beurteilen Sie die Rechtslage. (Begründung)

Datum:	AB: AG	BSGA >
	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Checkliste „Aktiengesellschaft“
→ Schätzen Sie sich selbst ein, indem Sie entscheiden, welche Kenntnisse bei Ihnen zu den einzelnen Inhalten der AG bereits vorhanden sind und inwieweit Sie strukturiert arbeiten.
→ Setzen Sie zu den vorgegebenen Kompetenzen ein Kreuz.
→ Wählen Sie die Lernaufgabe aus, die Ihrem Ergebnis am nächsten liegt.

Nr.	Ich kann……	
1.	erklären, was unter einer Firma zu verstehen ist und auf eine AG anwenden	
2.	die Gründungsvoraussetzungen für eine AG darlegen	
3.	die Organe der AG benennen und ihre Aufgaben erklären	
4.	Geschäftsführung und Vertretung unterscheiden	
5.	die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnisse einer AG erläutern und fallbezogen anwenden	
6.	die Grundlagen der Regelung bzgl. der Gewinnverteilung erläutern	
7.	den Begriff der „Haftung“ erklären	
8.	die Haftung der AG von der Haftung der Aktionäre unterscheiden	
9.	Gründe für die Auflösung einer AG benennen sowie mögliche Auswirkungen darlegen	
10.	die Bedeutung der AG als typische Rechtsform für Großunternehmen erklären	
	Auswertung: ∑Kreuze = Lernaufgabe	

Datum:	AB: AG	BSGA
	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Arbeitsauftrag 1:

Rechtsformen lassen sich anhand zahlreicher Unterscheidungskriterien vergleichen bzw. unterscheiden. Arbeiten Sie zunächst wesentliche Informationen zu diesen verschiedenen Unterscheidungskriterien einer Aktiengesellschaft (AG) heraus.



1. **Lesen Sie den nachfolgenden Text zur AG.**

2. **Unterteilen Sie den Text in sinnvolle Abschnitte und ordnen Sie diesen Abschnitten nachfolgend aufgeführte Unterscheidungskriterien zu:**

Haftung Aktionäre, Ergebnisverteilung, Wesen, Gründung, Auflösung, Geschäftsführung /-vertretung, Firma, Haftung AG, Mindestkapital, Organe

Informationen	Unterscheidungs-kriterien
Die AG ist die typische Rechtsform für Großunternehmen, die ihren Kapitalbedarf über den Kapitalmarkt decken wollen. Rechtsgrundlage ist das Aktiengesetz (AktG). Die Zahl der Aktiengesellschaften in Deutschland beläuft sich auf nur ca. 12.500 (Zum Vergleich: Es gibt ca. 850.000 GmbHs). Dennoch beschäftigen Aktiengesellschaften ca. 20 % der Arbeitnehmer in Deutschland. Lediglich etwa 1.000 Aktiengesellschaften sind börsennotiert, d.h. ihre Aktien werden an der Börse gehandelt. Die AG ist dem Wesen nach eine Kapitalgesellschaft, die als juristische Person in der Öffentlichkeit auftritt. Sie hat eine eigene Rechtspersönlichkeit (= juristische Person), die Träger von Rechten und Pflichten ist. Das bedeutet, dass die AG beispielsweise Eigentum erwerben oder vor Gericht klagen oder verklagt werden kann. Die Firma (= Name) der AG kann jeden beliebigen Namen führen. Der Name muss jedoch den Zusatz „Aktiengesellschaft“ oder die allgemein verständliche Abkürzung „AG“ beinhalten. Seit 1994 kann die Aktiengesellschaft auch von einer Person gegründet werden. Der Gründungsvorgang unterliegt strengen Formvorschriften, er ist aufwendig und kostenintensiv. Die AG muss bei ihrer Gründung ins Handelsregister (Abteilung A) eingetragen werden. Dafür müssen dem Registergericht etwa die Gründer, der eingezahlte Betrag des Grundkapitals, die Firma (Name der AG), der Sitz der Gesellschaft, der Gegenstand des Unternehmens sowie die Höhe des	

Grundkapitals mitgeteilt werden. Es wird ein Gesellschaftvertrag (Satzung) erstellt und notariell beurkundet. Die Satzung einer Aktiengesellschaft kann inhaltlich nicht frei ausgestaltet werden. Das Registergericht prüft, ob die AG ordnungsgemäß errichtet und angemeldet wurde. Mit der Eintragung ins Handelsregister erlangt die AG ihre eigene Rechtspersönlichkeit. Das gesetzliche Mindestkapital wird bei der AG Grundkapital genannt und beträgt 50.000,00 EUR.

Die AG haftet nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen. Die AG trennt zwischen Kaptalgebern und der Unternehmensleitung. Die Gesellschafter (= Kapitalgeber = Eigentümer) der AG heißen Aktionäre. Die Aktionäre sind mit Anteilen, sogenannten Aktien, am Grundkapital der AG beteiligt. Die Aktie ist somit eine Urkunde über den Besitzanteil am Grundkapital einer AG. Sie stellt somit einen kleinen Anteil am gesamten Unternehmen dar. Mit diesem Aktienanteil haftet der Aktionär. Der aufgedruckte Wert ist der sogenannte Nennbetrag und muss mind. 1,00 EUR betragen und immer auf volle Euro lauten. Aktien können unterschieden werden nach der Übertragungsweise, nach den mit den Aktien verbundenen Rechten und nach dem Ausgabetermin der Aktien:

Übertragungsweise

Inhaberaktien (1) werden durch eine einfache Übergabe übertragen, so z.B. durch Verkauf oder Schenkung. Namensaktien (2) hingegen sind auf eine bestimmte Person ausgestellt und können nur durch ein Indossament übertragen werden. Dieser Vorgang ist der Aktiengesellschaft mitzuteilen und im Aktienbuch der Gesellschaft zu vermerken. Namensaktien hingegen, die nur mit Zustimmung der Aktiengesellschaft übertragen werden können, werden als vinkulierte Namensaktien (3) bezeichnet.

Rechte aus dem Aktienbesitz

Stammaktien (4) gewähren dem Inhaber die durch das Aktiengesetz festgelegten Aktionärsrechte. Neben Stammaktien kann eine Aktiengesellschaft auch Vorzugsaktien (5) ausgeben, die beispielsweise kein Stimmrecht auf der Hauptversammlung beinhalten, dagegen mit besonderen, in der Satzung festgelegten Rechte ausgestattet sind, z.B. mit der Garantie einer Mindestdividende.

Ausgabedatum der Aktien

Aktien, die bei der Gründung der Aktiengesellschaft oder vor einer Kapitalerhöhung ausgegeben wurden heißen alte Aktien (6). Erhöht eine Aktiengesellschaft im Laufe ihrer Tätigkeit das Grundkapital, so gibt sie junge Aktien (7) aus. Das Recht, diese Aktien zu erwerben, haben in erster Linie bisherige Aktienbesitzer, die im Verhältnis zur Zahl ihrer vorhandenen Papiere Bezugsrechte für neue Unternehmensanteile erhalten.

Aktionäre haften entsprechend nur mit ihrem Aktienanteil. Aktien können,

müssen aber nicht zwingend, an sogenannten Wertpapierbörsen gehandelt werden.

Aktionäre, die Anteile an einer AG halten, können von Erträgen profitieren. So kann eine Aktiengesellschaft an ihre Aktionäre erzielte Gewinne auf Grundlage der Aktiennennbeträge auszahlen. Diese Gewinnausschüttung nennt man Dividende. Ihre Rechte üben Aktionäre über ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung aus. Aktien können z. B. an der Wertpapierbörse zum aktuellen Kurswert gekauft werden. Der Kurswert schwankt je nach Angebot und Nachfrage nach einer Aktie. Wenn der Kurswert einer Aktie steigt (z. B. in Zeiten von Umsatz- bzw. Gewinnrückgängen), kann diese durch den Aktionär mit Gewinn verkauft werden. Umgekehrt drohen dem Aktionär bei einem Sinken der Kurse (z.B. in Zeiten einer Umsatz- und Gewinnsenkung) Verluste, sollte er seine Aktien verkaufen wollen. Juristische Personen wie die Aktiengesellschaft bestehen aus sogenannten Organen. Die Organe einer Aktiengesellschaft heißen Hauptversammlung, Vorstand und Aufsichtsrat:

Die Hauptversammlung (= Beschlussorgan) ist die Zusammenkunft aller Aktionäre, die dort ihre Mitgliedschaftsrechte ausüben. Sie kommt i.d.R. einmal im Jahr zusammen. Die Hauptversammlung hat keine allgemeine Zuständigkeit; ihre Rechte sind im Aktiengesetz genau und relativ eng geregelt. So entlastet sie den Vorstand und den Aufsichtsrat. In Fragen der Geschäftsführung hat die Hauptversammlung nur begrenzte Einflussmöglichkeiten auf den Vorstand. Jedoch hat jeder Aktionär auf der Hauptversammlung ein Auskunftsrecht gegenüber dem Vorstand. Die Hauptversammlung beschließt ferner über die Verwendung des Bilanzgewinns, über Satzungsänderungen oder Kapitalerhöhungen bzw. -herabsetzungen.

Der Vorstand (= Leitungsorgan) leitet die Gesellschaft unter eigener Verantwortung. Er muss einen Jahresabschluss und Lagebericht aufstellen und vorlegen. Außerdem schlägt der Vorstand die Verwendung des Bilanzgewinns vor und beruft ordentliche Hauptversammlungen ein. Er ist nicht an Weisungen des Aufsichtsrats oder der Hauptversammlung gebunden, muss jedoch Bericht erstatten. Meist sind die Vorstände im Angestelltenverhältnis (Arbeitsvertrag) für die Gesellschaft tätig, die sie nach innen und außen vertreten. Vorstände einer AG haften mit ihrem persönlichen Vermögen für schuldhafte Verletzungen der Sorgfaltspflicht "eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters".

Der Aufsichtsrat (= Überwachungsorgan) hat die Aufgabe, den Vorstand zu bestellen, sowie diesen laufend zu beraten und zu überwachen. Er kann ihn bei wichtigen Gründen auch abberufen. Der Aufsichtsrat kann außerdem außerordentliche Hauptversammlungen einberufen. Außerdem hat er ein

unbegrenztes Informations- und Einsichtsrecht in alle Geschäftsunterlagen und prüft den Jahresabschluss, den Lagebericht sowie den Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns. Im Aufsichtsrat sitzen gewählte Vertreter der Aktionäre sowie der Arbeitnehmer (= Belegschaft). Die Auflösung der AG ist gesetzlich geregelt. So endet sie bei Vertragsablauf, sofern sie auf eine bestimmte Zeit gegründet wurde. In der Regel jedoch erfolgt ein Beschluss der Hauptversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit des vertretenden Grundkapitals. Ein weiterer Auflösungsgrund ist die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder aber die Ablehnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse. Auch kann eine gerichtliche Entscheidung zur Auflösung führen.	

3. Klären Sie ggf. unbekannte Begriffe oder Verständnisfragen. Suchen Sie sich hierzu einen Partner, der die gleiche Lernaufgabe bearbeitet hat. Bedienen Sie sich der Austauschbörse.

Platz für Verständnisfragen:

4. Fassen Sie die Informationen zu jedem Unterscheidungskriterium mit eigenen Worten stichwortartig zusammen. Überlegen Sie sich eine für Sie geeignete methodische Darstellungsweise (z.B. Mind Map).

Unterscheidung-kriterium	Wichtige Aspekte
Wesen	
Firma	
Gründung	
Mindestkapital	
Haftung AG	
Ergebnisverteilung	
Haftung Aktionäre	
Organe	
Geschäftsführung-/ vertretung	
Auflösung	

Arbeitsauftrag 2:

Sie sind Mitarbeiter der Intertrans AG, einem großen Speditions- und Logistikdienstleister mit Hauptfirmensitz in Hamburg. Die Intertrans AG verfügt weltweit über zahlreiche Niederlassungen. In Deutschland beschäftigt die Intertrans AG ca. 600 Mitarbeiter.

1. Welche der folgenden Aussagen zur Intertrans AG

treffen zu = (r)
treffen nicht zu = (f)

1.1	Die Intertrans AG muss in das HR eingetragen sein.	( )
1.2	Alle Mitarbeiter der Intertrans AG erhalten eine Dividende.	( )
1.3	Bei der Gründung mussten mindestens 50.000,00 EUR als Grundkapital vorliegen.	( )
1.4	Die Intertrans AG muss aus mindestens 5 Aktionären bestehen.	( )
1.5	Die Aktionäre sind Eigentümer der Intertrans AG	( )
1.6	Die AG verfügt als juristische Person über Organe durch die sie handlungsfähig ist.	( )
1.7	Bei der Gründung der Intertrans AG musste ein Gesellschaftsvertrag (= Satzung) erstellt werden.	( )
1.8	Die Aktiengesellschaft gibt es in Deutschland am meisten häufigsten.	( )
1.9	Die Intertrans AG hätte auch unter jedem anderen beliebigen Namen mit dem Zusatz AG firmieren können.	( )

2. Stellen Sie bitte die unter 1. als falsch identifizierten Aussagen richtig dar.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Arbeitsauftrag 3:

Die Aktiengesellschaft besteht aus den drei Organen Hauptversammlung, Aufsichtsrat und Vorstand.

1. Fassen Sie aus dem Informationstext die Aufgaben der Hauptversammlung, des Aufsichtsrates sowie des Vorstandes zusammen.

Vorstand (=_____-organ)

_____

_____

_____

_____

Aufsichtsrat (=_____-organ)

_____

_____

_____

_____

Hauptversammlung (=_____-organ)

_____

_____

_____

_____

_____

2. Erläutern Sie, warum die AG aus diesen Organen besteht.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

<u>Arbeitsauftrag 4:</u>

Sie planen für Ihre langfristige Geldanlage (Stichwort: Altersvorsorge) Aktien zu kaufen.

1. Erläutern Sie Ihren Mitschülern die Chancen und Risiken, die aus dem Erwerb und dem Besitz von Aktien abgeleitet werden können und stellen Sie diesbezüglich die damit verbundenen Rechte und Pflichten dar. Schreiben Sie hierzu den nachfolgenden Text fort.
Verwenden Sie dabei folgende Begriffe:
Hauptversammlung, Auskunftsrecht, Stimmrecht, Kurswert, Vorstand, Dividende, Steigen der Kurse, Sinken der Kurse

Haftung mit Aktienanteil, Verlust, Gewinn



Ich bin seit kurzem stolzer <u>Miteigentümer</u> einer Aktiengesellschaft. Damit habe ich eine Reihe von <u>Rechten</u> und wenige Pflichten übernommen. Zunächst zu dem unangenehmen Teil, den <u>Pflichten</u>. Als erstes musste ich die <u>Aktien</u> zum …

_____

_____

2. Suchen Sie sich einen Partner mit dem Sie sich zu 1. austauschen.

Raum für Notizen:

Arbeitsauftrag 5:

Informationstext Aktien

Aktien sind Urkunden über die Beteiligung an einer AG. Eine Aktie stellt einen Anteil am gesamten Unternehmen dar. Der aufgedruckte Wert (= Nennbetrag; mind. 1,00 EUR; muss immer auf volle EUR lauten) entspricht dem Anteil am Grundkapital und stellt i.d.R. nicht den tatsächlichen Wert des Unternehmens dar.

Aktien können unterschieden werden nach der Übertragungsweise, nach den mit den Aktien verbundenen Rechten und nach dem Ausgabetermin der Aktien:

Übertragungsweise:
Inhaberaktien (1) werden durch eine einfache Übergabe übertragen, so z.B. durch Verkauf oder Schenkung. Namensaktien (2) hingegen sind auf eine bestimmte Person ausgestellt und können nur durch ein Indossament übertragen werden. Dieser Vorgang ist der Aktiengesellschaft mitzuteilen und im Aktienbuch der Gesellschaft zu vermerken. Namensaktien hingegen, die nur mit Zustimmung der Aktiengesellschaft übertragen werden können, werden als vinkulierte Namensaktien (3) bezeichnet.

Rechte aus dem Aktienbesitz:
Stammaktien (4) gewähren dem Inhaber die durch das Aktiengesetz festgelegten Aktionärsrechte. Neben Stammaktien kann eine Aktiengesellschaft auch Vorzugsaktien (5) ausgeben, die beispielsweise kein Stimmrecht auf der Hauptversammlung beinhalten, dagegen mit besonderen, in der Satzung festgelegten Rechte ausgestattet sind, z.B. mit der Garantie einer Mindestdividende.

Ausgabedatum der Aktien:
Aktien, die bei der Gründung der Aktiengesellschaft oder vor einer Kapitalerhöhung ausgegeben wurden heißen alte Aktien (6). Erhöht eine Aktiengesellschaft im Laufe ihrer Tätigkeit das Grundkapital, so gibt sie junge Aktien (7) aus. Das Recht, diese Aktien zu erwerben, haben in erster Linie bisherige Aktienbesitzer, die im Verhältnis zur Zahl ihrer vorhandenen Papiere Bezugsrechte für neue Unternehmensanteile erhalten.

1. Ordnen Sie den nachfolgenden Aussagen die jeweiligen oben aufgeführten Aktienarten zu.

◇ Ein großes Automobilunternehmen verkauft Aktien an ihre Arbeitnehmer mit einer erhöhten Dividendenzusage. _____

◇ Der Verkauf dieser Aktie kann nur durch einen Weitergabevermerk erfolgen. _____

◇ Ein ursprünglich als GmbH gegründetes Unternehmen aus der

Photovoltaikbranche geht an die Börse und verkauft erstmalig Aktien. _____

◇ Auf dieser Aktie ist kein Name abgedruckt. _____

◇ Eine Baumarktkette umgeht eine drohende Insolvenz durch die Erhöhung ihres Grundkapitals und der damit verbundenen Ausgabe von Aktien. _____

2. Entscheiden Sie, ob nachfolgende Aussagen zu den Aktienarten richtig (r) oder falsch (f) sind.

2.1 Eine Aktie kann gleichzeitig eine Namensaktie, eine Vorzugsaktie und eine alte Aktie sein. ( )

2.2 Eine Aktie kann gleichzeitig eine Inhaberaktie, eine Vorzugsaktie und eine Stammaktie sein. ( )

3. Stellen Sie bitte die unter 2. als falsch identifizierte(n) Aussage(n) richtig dar.

_____

_____

_____

_____

Arbeitsauftrag 6

Geben Sie in einer Expertenrunde abschließend zwei kurze Statements

1. zur Haftung einer Aktiengesellschaft sowie ihrer Aktionäre:

2. rund um die Gründung und Firmierung einer Aktiengesellschaft:

Datum:	ÜA VIII: AG	BSGA >
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Arbeitsauftrag

1. Wie viele Personen sind zur Gründung einer AG mindestens erforderlich?

2. Wie hoch ist der Mindestnennbetrag des Grundkapitals einer AG?

3. Erklären Sie den Unterschied zwischen Nennbetrags- und Stückaktien.

4. Erklären Sie den Unterschied zwischen Namens- und Inhaberaktien.

5. Nennen Sie die drei Organe einer Aktiengesellschaft und beschreiben Sie kurz deren Funktion.

6. Zählen Sie drei Punkte auf, über die an der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft abgestimmt wird.

7. Welche Aussage zur Gründung einer Aktiengesellschaft ist richtig?
   a) Zur Gründung einer AG werden mindestens zwei Aktionäre benötigt.
   b) Zur Gründung einer AG müssen Aktien an mindestens einer Wertpapierbörse emittiert werden.
   c) An der Feststellung der Satzung müssen sich eine oder mehrere Personen beteiligen, welche die Aktien gegen Einlagen übernehmen.
   d) Es muss eine Eintragung in Abteilung A des Handelsregisters erfolgen.
   e) Für die Gründung ist eine notariell beglaubigte Satzung erforderlich.

8. Welche Aussage zur Zerlegung des Grundkapitals in Aktien ist falsch?
   a) Die Aktien können entweder als Nennbetragsaktien oder als Stückaktien begründet werden.
   b) Der Anteil am Grundkapital bestimmt sich bei Nennbetragsaktien allein nach der Zahl der Aktien.
   c) Die Aktien sind unteilbar.
   d) Nennbetragsaktien müssen auf mindestens einen Euro lauten.
   e) Der Anteil am Grundkapital bestimmt sich bei Stückaktien nach der Zahl der Aktien.

9. Welche Rechte haben Stammaktionäre einer Aktiengesellschaft nicht?
   a) Teilnahme an der Hauptversammlung
   b) Abstimmung über die Ernennung eines neuen Vorstandes
   c) Bestellung der Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat der AG
   d) Abstimmung über die Entlastung des Aufsichtsrates.
   e) Abstimmung über die Bildung einer gesetzlichen Rücklage
   f) Stimmrecht in der Hauptversammlung
   g) Abstimmung über die Höhe der Dividendenausschüttung

10. Welche Aussagen zum Vorstand einer Aktiengesellschaft sind richtig?
    a) Der Vorstand ist das Kontrollorgan einer AG.
    b) Der Vorstand ist das Beschlussorgan einer AG.
    c) Der Vorstand ist das Leitungsorgan einer AG.
    d) Mitglied des Vorstands kann nur eine juristische, unbeschränkt geschäftsfähige Person sein.
    e) Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.
    f) Die Vorstandsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt.
    g) Vorstandsmitglieder bestellt der Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre.

11. Kreuzen Sie an, welche Aufgaben bzw. Pflichten jeweils von welchem Organ einer AG wahrgenommen werden.

Aufgaben/Pflichten	Vorstand	Aufsichtsrat	Hauptversammlung
Bestellung der Vorstandsmitglieder			
Berichterstattung an den Aufsichtsrat über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft			
Entlastung der Vorstandsmitglieder			
Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns			
Überwachung der Geschäftsführung			
Beschluss von Satzungsänderungen			
Verantwortlichkeit für die Führung der erforderlichen Handelsbücher			

12. Ordnen Sie folgende Merkmale jeweils den passenden Aktiengattungen zu.
    a) Die Übertragung der Aktien erfolgt durch Einigung und Übergabe.
    b) Der Nennwert der Aktien muss mindestens 1 Euro oder ein Vielfaches davon (volle Euro) betragen.
    c) Für die Übertragung der Aktien ist ein Eintrag in das Aktienbuch bzw. Aktienregister erforderlich.
    d) Nennwertlose Aktien mit einem gleichen Anteil am Grundkapital
    e) Aktien mit Recht auf eine höhere Dividendenausschüttung aber ohne Stimmrecht
    f) Jede Aktie verkörpert ein Stimmrecht bei der Hauptversammlung der AG.

Aufgaben/Pflichten	Merkmale
Stammaktien	
Vorzugsaktien	
Inhaberaktien	
Namensaktien	
Nennbetragsaktien	
Stückaktien	

13. Dietmar Pohl und Ute Müller sind Gesellschafter der Pohl & Müller Speditions GmbH in Berlin, die Kontraktlogistikdienstleistungen anbietet. Die Unternehmung befindet sich auf Expansionskurs, es wird ein steigender Auftragseingang erwartet. Zudem soll der Ausbau des Vertriebsnetzes in Asien und Nordamerika vorangetrieben und neue Niederlassungen in China und Mexiko gegründet werden. Um das für diese Vorhaben notwendige Kapital zu beschaffen, planen die beiden Gesellschafter die Umwandlung der GmbH in eine Aktiengesellschaft.

    a) Erläutern Sie, warum sich die Rechtsform der Aktiengesellschaft für die Beschaffung des erforderlichen Kapitals besser eignen könnte als eine GmbH.
    b) Dietmar Pohl und Ute Müller überlegen, ob zur Gründung Inhaber- oder Namensaktien ausgegeben werden sollen. Führen Sie für jede der beiden Aktiengattungen jeweils ein Argument an.
    c) Dietmar Pohl und Ute Müller haben sich dazu bereit erklärt, jeweils 5 Mio. Aktien mit einem Nennbetrag von jeweils 1,00 € zu übernehmen. Weitere Anteilseigner gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wie hoch ist das Grundkapital der AG?

    d) Am 20. März wird die Satzung festgestellt und notariell beurkundet. Am 25. März bestimmen Ute Müller und Dietmar Pohl den ersten Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat bestellt am 27. März

den Vorstand der AG. Am 30. März wird die „Kontraktlogistik AG“ in das Berliner Handelsregister eingetragen. Am 20. April erfolgt der Börsengang der „Kontraktlogistik AG“. Wann ist die „Kontraktlogistik AG“ als Aktiengesellschaft im Außenverhältnis entstanden?

e) Führen Sie zwei mögliche Nachteile an, die Ute Müller und Dietmar Pohl nun gegenüber der ursprünglichen Rechtsform (GmbH) in Kauf nehmen müssen.

14. Eine Aktiengesellschaft hat bis jetzt nur einen kleinen Teil der Aktien über die Börse ausgegeben. Die Aktiengesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von 800.000 € erzielt. Ein Gewinn- bzw. Verlustvortrag aus dem Vorjahr besteht nicht.

Aus der Bilanz sind folgende Zahlen bekannt:

A.	Eigenkapital		EUR
	I.	Gezeichnetes Kapital	50.000.000
	II.	Kapitalrücklage	2.200.000
	III.	Gewinnrücklagen	
		1. gesetzliche Rücklage	2.500.000
		2. Rücklage für eigene Anteile	0
		3. satzungsgemäße Rücklage	0
		4. andere Gewinnrücklage	0
	IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0
	V.	Jahresüberschuss	800.000

a) Wie hoch ist der Betrag, der vom Jahresüberschuss in die gesetzliche Rücklage eingestellt werden muss?

b) Wie würde sich das Ergebnis aus a) ändern, wenn die Kapitalrücklage 2.480.000 € betragen würde?

c) Die Aktiengesellschaft führt einige Jahre später eine Kapitalerhöhung durch. Es werden 1 Mio. junge Aktien mit einem Nennwert von je 5,00 € ausgegeben. Der Ausgabekurs beträgt 20,00 € je Aktie. Berechnen Sie, um wie viel € sich das Grundkapital und die Kapitalrücklage erhöhen. (Emissionskosten müssen nicht berücksichtigt werden.)

Datum:	ÜA IX: Gewinnberechnung	BSGA >
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Arbeitsauftrag Gewinnberechnung

1. Am Anfang des Geschäftsjahres der MF-Speditions OHG hat Herr Flath einen Eigenkapitalanteil von 250.000,00 €, Herr Mann 340.000,00 €. Der Jahresgewinn des Geschäftsjahres beträgt 180.000,00 €.
   Herr Flath hat am Jahresende Privatentnahmen in Höhe von 70.000,00 € vorgenommen, Herr Mann entnahm gleichzeitig 85.000,00 €. Ermitteln Sie die Eigenkapitalanteile am Ende des Geschäftsjahres.

2. Angerer, Freisinger und Preuss sind die Gesellschafter der Spedition Angerer OHG. Die Gesellschaft erzielte 20.. einen Gewinn von 120000,00 EUR. Dieser Gewinn ist nach den gesetzlichen Vorschriften zu verteilen. Die Gesellschafter hatten vereinbart, während des Geschäftsjahres Einlagen und Entnahmen tätigen zu können. Im Jahr 20.. waren dies:

Angerer:	Entnahme von 10000,00 EUR am 30.06.20..
Freisinger:	Einlage von 10000,00 EUR am 30.09.20..
Preuss:	Einlage von 20000,00 EUR am 31.03.20..
	Entnahme von 10000,00 EUR am 30.09.20...

   Erstellen Sie eine Tabelle nach unten stehendem Muster und ermitteln Sie zum Jahresende
   a) den Kapitalanteil von Preuss vor Verteilung des Gewinns,
   b) die Zinsen für das Anfangskapital von Freisinger,
   c) die Zinsen für die Einlage von Preuss,
   d) den Zinsabzug für die Entnahme von Angerer.
   e) den Restgewinn je Gesellschafter.

Gesellschafter	Angerer	Freisinger	Preuss	Summe
Kapitalanteile am Jahresanfang (Anfangskapital)	100.000,00	70.000,00	60.000,00	
Einlage während des Jahres				
Entnahme während des Jahres				
Verzinsung des Anfangskapitals (4%)				
Zinsgutschrift für Einlagen (4%)				
Zinsabzug für Entnahmen (4%)				
Gewinn aus Verzinsung (insgesamt)				
Restgewinn (nach Köpfen)				

3. Die Kriesche Trans KG hat als Gesellschafter die beiden Komplementäre Jonas Zerhusen (170.000,00 EUR Kapitalanteil) und Frank Kamphaus (250.000,00 EUR Kapitalanteil) sowie die Kommanditisten Yvonne Novack (100.000,00 EUR Kommanditeinlage) und Petra Börgerding (300.000,00 EUR Kommanditeinlage). Die KG erwirtschaftete im letzten Geschäftsjahr einen Jahresgewinn von 1.200.000,00 EUR. Von diesem Jahresgewinn erhalten die beiden Komplementäre Jonas Zerhusen und Frank Kamphaus vorab jeweils 120.000,00 EUR für die Unternehmensleitung. Der Gewinn soll entsprechend der gesetzlichen Regelung verteilt werden, wobei im Gesellschaftsvertrag vereinbart wurde, dass die beiden Komplementäre jeweils 40% und die Kommanditisten den Rest erhalten. Berechnen Sie die Gewinnanteile.

4. Erläutern Sie, warum das HGB für die Gewinnverteilung bei der Kommanditgesellschaft (KG) eine Verteilung in einem „angemessenen Verhältnis“ vorschreibt und damit keine genaue Vorschrift erteilt.